

A Jurisprudential and Legal Analysis of the Consequences of Usury (Riba) in Afghanistan's Banking System During the Republican Era

Mohammad Esa Alimi¹ , Ruhullah Mohammadi² , Ibrahim Rezaei³ 

1. Visiting Lecturer, Department of Law, Faculty of Law, Kateb University, Kabul, Afghanistan. (Corresponding Author). Email: alimib1400@gmail.com
2. Lecturer, Faculty of Law, Sayed Jamaluddin University, Kabul, Afghanistan. Email: mohamadiruhullah@gmail.com
3. Faculty Member, Department of Law, Faculty of Law, Kateb University, Kabul, Afghanistan. Email: I.rezaei@kateb.edu.af

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:

Received: 18/02/2026
Received in revised form: 21/02/2026
Accepted: 11/03/2026
Available online: 19/03/2026

Keywords:

Usury (Riba), Usury-based Banking, Islamic Jurisprudence, Afghanistan's Banking System, Consequences of Riba, Sharia Supervision, Interest-Free Banking

ABSTRACT

This research examines the jurisprudential and legal aspects of usury (riba) in Afghanistan's conventional banking system and analyzes its consequences on the economic, social, and legal structure. The main problem is that, despite the constitutional requirement for compliance with Islamic Sharia, the banking system has relied on interest-based mechanisms. The objective is to analyze the consequences of riba, clarify its concept from the perspective of five Islamic schools of jurisprudence, and evaluate its multidimensional consequences in Afghanistan. The research employs a descriptive-analytical method, and data were collected from jurisprudential sources, Afghan banking laws, and related literature. The study focuses on riba in the form of interest on loans as the main axis of conventional banking activity. The findings indicate that the consequences of riba are multidimensional. Economically, riba has contributed to increased inequality in wealth distribution and reduced investment in productive sectors. Socially, it has been associated with decreased public trust in the banking system and increased feelings of injustice. At the legal level, weak Sharia supervision has played a role in perpetuating this situation. Accordingly, the research concludes that reforming Afghanistan's banking system requires strengthening Sharia supervision and gradual movement toward mechanisms compatible with Islamic banking.

Cite this article: Alimi, M. Mohammadi, R. & Rezaei, I. (2026). A Jurisprudential and Legal Analysis of the Consequences of Usury (Riba) in Afghanistan's Banking System During the Republican Era, *Kateb International Journal of Law*, 4 (2), 91-120.
DOI: <https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.75>



بررسی فقهی و حقوقی پیامدهای ربا در نظام بانکداری افغانستان در دورهٔ جمهوریت

محمد عیسی عالمی^۱ , روح‌الله محمدی^۲ , ابراهیم رضایی^۳ 

۱. استاد قراردادی دیپارتمنت حقوق، پوهنځی حقوق، پوهنتون کاتب، کابل، افغانستان. (نویسندهٔ مسئول)
ایمیل: alimib1400@gmail.com

۲. استاد پوهنځی حقوق، پوهنتون سید جمال‌الدین، کابل، افغانستان. ایمیل: mohamadiruhullah@gmail.com

۳. عضو کادر علمی دیپارتمنت حقوق، پوهنځی حقوق، پوهنتون کاتب، کابل، افغانستان. ایمیل: I.rezaei@kateb.edu.af

چکیده

اطلاعات مقاله

این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی ربا در نظام بانکداری متعارف افغانستان و تحلیل پیامدهای آن بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌پردازد. مسألهٔ اصلی آن است که علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر لزوم مطابقت قوانین با احکام شریعت، نظام بانکی افغانستان در عمل بر سازوکارهای مبتنی بر بهره‌استوار بوده است. هدف تحقیق، واکاوی پیامدهای ربا، تبیین مفهوم آن از دیدگاه مذاهب فقهی پنج‌گانه و ارزیابی پیامدهای چندبعدی آن در بستر افغانستان است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها از طریق مطالعهٔ منابع فقهی، قوانین بانکی افغانستان و آثار علمی مرتبط گردآوری شده است. ربا، به‌ویژه در قالب ربای قرضی، به‌عنوان محور اصلی فعالیت بانکداری متعارف مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای ربا چندبعدی است. از نظر اقتصادی، ربا زمینه‌ساز تشدید نابرابری در توزیع ثروت و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شده است. در بعد اجتماعی، با کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش احساس بی‌عدالتی همراه بوده است. در سطح حقوقی نیز، ضعف نظارت شرعی در تداوم این وضعیت نقش داشته است. بر این اساس، تحقیق نتیجه می‌گیرد که اصلاح نظام بانکی افغانستان نیازمند تقویت نظارت شرعی و حرکت تدریجی به‌سوی سازوکارهای منطبق با بانکداری اسلامی می‌باشد.

نوع مقاله:

مقاله تحقیقی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

تاریخ ارزیابی: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱۲/۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۲/۲۸

واژه‌های کلیدی:

ربا، بانکداری ربوی، فقه اسلامی، نظام بانکی افغانستان، پیامدهای ربا، نظارت شرعی، بانکداری بدون ربا

استاد: عالمی، محمد عیسی، محمدی، روح‌الله و رضایی، ابراهیم (۱۴۰۴). بررسی فقهی و حقوقی پیامدهای ربا در نظام بانکداری افغانستان در دورهٔ جمهوریت. *مجله بین‌المللی حقوق کاتب*، ۴ (۲)، ۹۱-۱۲۰.

DOI: <https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.75>



© نویسندگان.

ناشر: پوهنتون کاتب.

مقدمه

نظام اقتصادی اسلام، به‌مثابه یکی از ارکان اساسی شریعت، بر تحقق عدالت، توازن در روابط مالی و صیانت از کرامت انسانی استوار است. در این چارچوب، تحریم ربا نه تنها یک حکم عبادی، بلکه یک قاعدهٔ بنیادین در تنظیم ساختارهای اقتصادی جامعهٔ اسلامی به شمار می‌رود که هدف آن جلوگیری از استثمار، تمرکز ثروت و برهم‌خوردن تعادل اجتماعی است. با این حال، در عصر معاصر و به‌ویژه با گسترش نظام بانکداری متعارف، الگوهای مالی مبتنی بر بهره به‌گونه‌ای گسترده در کشورهای اسلامی نفوذ یافته است. این امر موجب ایجاد فاصله‌ای معنادار میان مبانی فقهی اسلام و عملکرد واقعی نظام‌های بانکی گردیده است.

در افغانستان، علی‌رغم تصریح قوانین نافذه بر لزوم انطباق نظام حقوقی با احکام شریعت اسلامی، ساختار عملی بانکداری در دورهٔ مورد بررسی بیشتر مبتنی بر سازوکارهایی بوده است که از منظر فقه اسلامی، مصادیق ربا تلقی می‌گردند. کاربرد گستردهٔ نرخ بهره، سود ثابت، جریمهٔ تأخیر و سود مرکب در قراردادهای بانکی، نه‌تنها موجب نهادینه‌شدن ربا در نظام مالی شده، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قابل توجهی را نیز به دنبال داشته است.

بر این پایه، مسألهٔ اساسی این تحقیق آن است که نظام بانکداری متعارف در افغانستان چه‌گونه، علی‌رغم ممنوعیت شرعی و قانونی ربا، به بازتولید و تثبیت معاملات ربوی انجامیده و این وضعیت چه پیامدهایی بر عدالت اقتصادی، اعتماد عمومی و مشروعیت نظام بانکی بر جای گذاشته است.

مطالعات موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تحقیق‌ها به بررسی نظری حرمت ربا یا نقد کلی بانکداری متعارف پرداخته‌اند؛ در حالی که تحلیل جامع و منسجم ربا در نظام بانکی افغانستان با رویکرد توأمان فقهی و حقوقی و با تمرکز بر پیامدهای عینی آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ تحقیقی، ضرورت انجام تحقیق حاضر را برجسته می‌سازد.

هدف اصلی این تحقیق، تبیین فقهی و حقوقی ربا در نظام بانکداری متعارف افغانستان و ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن می‌باشد. در همین راستا، پرسش محوری تحقیق عبارت است از: «ساختار بانکداری متعارف در افغانستان چه‌گونه با ربا پیوند یافته و این پیوند چه تأثیری بر عدالت اقتصادی و مشروعیت نظام بانکی داشته است؟».

فرضیهٔ تحقیق بر این مبنا استوار است که ربا به‌صورت ساختاری در نظام بانکی افغانستان نهادینه شده و تداوم آن، ناشی از خلأهای تقنینی، ضعف نظارت شرعی و غلبهٔ رویکرد سودمحور در سیاست‌گذاری بانکی است.

این تحقیق از این حیث هدف، بنیادی و از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌های آن از راه مطالعهٔ منابع فقهی، قوانین بانکی افغانستان و آثار علمی مرتبط گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و رهیافت تطبیقی صورت گرفته است.

۱. مفاهیم بنیادی

۱-۱. مفهوم ربا

۱-۱-۱. تعریف لغوی

واژه «ربا» از ریشه «ر-ب-و» گرفته شده و در لغت به معنای زیاد شدن، نمو و فزونی آمده است. ابن‌منظور ربا را به‌عنوان «زیادتی بر اصل مال» تعریف می‌کند (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۴، ص ۳۰۰) و ابن‌فارس نیز بیان می‌دارد که حروف اصلی این واژه دلالت بر رشد و افزایش دارد (ابن‌فارس، ۱۴۲۰ق، ج ۲، ص ۳۹۰). در فرهنگ معین، ربا به بهره‌ای اطلاق می‌شود که وام‌دهنده از وام‌گیرنده دریافت می‌کند (معین، ۱۳۸۳ش، ذیل واژه «ربا») و لغت‌نامه دهخدا نیز آن را به معنای زیادت در عوضین و بهره‌ای که در قرض گرفته می‌شود می‌داند (دهخدا، ۱۳۷۷ش، ذیل واژه «ربا»).

۱-۱-۲. تعریف اصطلاحی

در اصطلاح اقتصادی و فقهی معاصر، ربا به هرگونه زیاده یا سود از پیش تعیین‌شده در قراردادهای مالی اطلاق می‌شود که بدون تحقق فعالیت واقعی اقتصادی و تنها در برابر گذشت زمان بر اصل سرمایه تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، ربا عبارت است از دریافت هرگونه افزایش بر اصل مال در عقود قرضی یا معاملاتی که مشروعیت آن از دیدگاه شریعت اسلامی مردود دانسته شده است (موسویان، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۱۱۲).

۱-۱-۳. دیدگاه مذاهب فقهی

در اصطلاح فقهی، ربا در دیدگاه مذاهب گوناگون اسلامی با وجود تفاوت‌های جزئی، دارای چارچوبی مشترک است. فقه حنفی، بر پایه منابعی چون *رد المحتار* و *الفتاوی‌المهدیه*، ربا را به دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌کند. ربای قرضی زمانی تحقق می‌یابد که در عقد قرض، زیاده‌ای بر اصل مال شرط شود و این عمل به‌طور قطعی حرام است (ابن‌عابدین، ۱۴۰۶ق، ج ۳، ص ۵۵). همچنین تأکید شده است که دریافت هرگونه مبلغ اضافی، چه در آغاز و چه در پایان قرض، مصداق ربا به شمار می‌رود (العباسی، ۱۴۰۳ق، ج ۴، ص ۴۵).

فقه مالکی، به‌ویژه در *المدونه*، تحقق ربا را بیشتر در مبادلاتی می‌داند که میان اجناس یکسان یا مشابه صورت می‌گیرد و هرگونه زیادتی در میزان قرض یا معاوضه چنین کالاهایی را ربا تلقی می‌کند (سحنون، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۳۷۰).

فقه شافعی نیز همانند حنفی و مالکی، ربا را در دو قالب قرضی و معاملی می‌شناسد و در آثار معتبر این مذهب مانند *المجموع شرح المذهب* تصریح شده است که دریافت مبلغی بیش از اصل قرض یا ایجاد زیادتی در معاوضه اجناس مشابه، موجب تحقق ربا می‌گردد (نووی، ۱۴۲۳ق، ج ۹، ص ۳۹۱).

در فقه حنبلی، بر پایه منابعی چون *المعنی*، هرگونه زیادتی در قرض، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، حرام دانسته شده و ربا در قراردادهای قرضی و معاملاتی با تحقق شرایط ویژه محرز می‌گردد (ابن‌قدامه، ۱۴۳۳ق، ج ۵، ص ۳۲۲).

فقه جعفری نیز در منابعی مانند *الکافی* و *الاستبصار*، هرگونه افزایش بر مقدار قرض را ممنوع می‌داند و تصریح می‌کند که زیاده در قرض، چه در ابتدا و چه در انتها، مصداق روشن ربا است (کلینی، ۱۳۹۸ش، ج ۳، ص ۶۰) و در معاملات نیز هرگونه زیادی در عوضین، موجب تحقق ربا می‌شود (طوسی، ۱۳۹۸ش، ج ۳، ص ۹۲).

۴-۱-۱. جمع‌بندی تحلیلی

با تأمل در تعاریف لغوی، اصطلاحی و دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی، روشن می‌گردد که مفهوم ربا بر یک هستهٔ مشترک استوار است و آن «زیادهٔ نامشروع بر اصل مال» می‌باشد. در حالی که در سطح لغوی، هرگونه افزایش را شامل می‌شود، در سطح فقهی این افزایش زمانی عنوان ربا می‌گیرد که خارج از چارچوب مشروع و مبتنی بر استثمار اقتصادی باشد.

۲-۱-۲. ربای قرضی

ربای قرضی عبارت است از شرط زیاده و منفعت در برابر قرض. به این معنا که اگر قرض‌دهنده هنگام عقد قرض یا در اثنای آن، بازگشت قرض را مشروط به زیادتی کند، این عمل ربای قرضی شمرده می‌شود. حرمت ربای قرضی در متون قرآن کریم و سنت نبوی مورد تصریح قرار گرفته است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنْ تَبْتِمُ فَلَكُمْ رِئُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن خودتان است؛ نه ظلم می‌کنید و نه بر شما ظلم می‌شود» (بقره: ۲۷۹). در حدیث نبوی نیز آمده است: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ؛ هر قرضی که منفعتی را به دنبال داشته باشد، ربا است» (سیوطی، ۹۱۱ق، ج ۲، ص ۴۹۲).

بر پایهٔ این مبانی، فقه‌های مذاهب فقهی معتبر اسلامی در حرمت ربای قرضی اتفاق نظر دارند و آن را از مصادیق روشن زیادهٔ نامشروع در روابط مالی می‌دانند. با این حال، در برخی فروع عملی مانند شرایط اضطرار یا اکراه، بحث‌های فقهی مطرح شده است؛ هر چند این مباحث ناظر به تطبیق حکم بوده و اصل حرمت را مورد تردید قرار نمی‌دهد (زحیلی، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۷۱۰).

۳-۱-۳. ربای معاملی

ربای معاملی عبارت است از زیادی یا تأخیر در تبادلهٔ برخی اجناس ویژه که دارای معیار وزنی یا پیمایشی‌اند. مستند این نوع ربا، حدیث نبوی است که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده‌اند: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده‌اند: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا» طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک، باید هم‌وزن و برابر و نقد مبادله شوند؛ هرگاه این اجناس متفاوت باشند، به هر صورت که بخواهید معامله کنید، به شرط آن که نقد باشد» (بخاری، ۱۳۹۲ق، ج ۲، حدیث ۲۱۷۵). بر این اساس، ربای معاملی در دو صورت تحقق می‌یابد:

۱. **ربای فُضْل:** زیاده در مقدار در مبادله اجناس هم‌جنس؛

۲. **ربای نسیئه:** تأخیر در تسلیم یکی از عوضین در معامله.

این تقسیم‌بندی در میان فقه‌های اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته و بر مبنای آن، قواعد معاملات در ابواب بیع تنظیم شده است (سرخسی، ۱۴۲۱ق، ج ۱۲، ص ۱۰۱).
برخی از فقیهان معاصر نیز به تبیین تطبیقی این نوع ربا پرداخته‌اند. از جمله، زحیلی اشاره می‌کند که معیار تعیین اجناس ربوی می‌تواند با تحول عرف اقتصادی دچار توسعه یا تفسیر جدید شود؛ اما اصل منع ربای معاملی همچنان ثابت باقی می‌ماند (زحیلی، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۷۱۲).

۱-۴. جمع‌بندی تحلیلی

با تحلیل مبانی فقهی و متون اسلامی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ربا در دو قالب قرضی و معاملی، هریک کارکرد و قلمرو ویژه‌ای در نظام اقتصادی اسلام دارند.
ربای قرضی ناظر به روابط اعتباری و مالی مبتنی بر قرض است و در آن، هرگونه زیاده بر اصل مال به‌عنوان مصداق روشن عدم توازن در تعهدات مالی تلقی می‌شود. در برابر، ربای معاملی بیشتر به تنظیم عدالت در مبادلات عینی و جلوگیری از اختلال در ارزش‌گذاری کالاهای هم‌جنس مربوط می‌گردد.
بر مبنای مطالعات فقهی و تحلیل منابع اسلامی، روشن می‌شود که:
- ربای قرضی، به‌دلیل ماهیت آن در ایجاد تعهد مالی همراه با زیاده، از وضوح بیشتری در حرمت برخوردار است؛

- ربای معاملی، با هدف حفظ تعادل در تبادل کالاهای ویژه و جلوگیری از نابرابری در معاملات، مورد منع قرار گرفته است.

در چارچوب این تحقیق، تمرکز اصلی بر ربای قرضی قرار دارد؛ زیرا این نوع ربا در ساختارهای مالی و بانکی معاصر به‌صورت گسترده‌تری انعکاس یافته و در قالب ابزارهایی چون بهره و سود ثابت ظاهر می‌شود. در حالی که ربای معاملی بیشتر در مبادلات سنتی مطرح بوده و در نظام بانکداری معاصر نقش محدودتری دارد.

۱-۵. تعریف لغوی بانک

واژه «بانک» در زبان فارسی از واژه‌های فرانسوی *Banque* و ایتالیایی *Banca* گرفته شده و در فرهنگ دهخدا به‌عنوان نهادی معرفی شده است که به داد و ستد پولی، سپرده‌گیری و اعطای وام می‌پردازد (دهخدا، ۱۳۷۷ش، ذیل واژه «بانک»). فرهنگ معین نیز بانک را مؤسسه‌ای با سرمایه معین می‌داند که به عملیات پولی از قبیل قبول سپرده، اعطای وام، نقل و انتقال پول، خرید و فروش ارز و سایر خدمات مالی اشتغال دارد (معین، ۱۳۸۳ش، ذیل واژه «بانک»). سید عباس موسویان با اشاره به ریشه ایتالیایی *Banca*، این واژه را به معنای نیمکت یا میز صرافان دانسته و معتقد است که بانک‌ها در آغاز، محل فعالیت صرافان بوده و به‌تدریج در پاسخ به نیازهای نگهداری پول، تسهیل مبادلات و انتقال اعتبار، به نهادهای رسمی و سازمان‌یافته مالی تبدیل شده‌اند (موسویان، ۱۳۹۶ش، ص ۴۵).

در زبان عربی، بانک اغلب با واژه‌هایی چون «بَنک» یا «مَصْرِف» شناخته می‌شود. در المعجم الوسیط، بانک «مؤسسه‌ای مالی که به فعالیت‌های مالی مانند مبادلهٔ پول، اعطای قرضه، پذیرش سپرده و دیگر معاملات پولی اشتغال دارد» تعریف شده است.^۱ (مصطفی و همکاران، ۱۹۸۹، ج ۱، ص ۷۱). همچنین در لغت‌نامهٔ بین‌المللی حقوق و برخی کنوانسیون‌های مالی، بانک‌ها مؤسساتی دارای مجوز قانونی معرفی شده‌اند که می‌توانند در تبادلات مالی بین‌المللی شرکت کرده و روابط کارگزاری با سایر بانک‌های جهانی برقرار کنند (گارنر، ۲۰۰۴، ص ۷۵).

از دیدگاه اقتصادی، بانک نهادی مالی است که با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و مازاد، آن‌ها را در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و نقش واسطه‌ای میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کند. بر پایهٔ این دیدگاه، بانک‌ها با هدف کسب سود، در فرایند تجهیز و تخصیص منابع مالی نقش اساسی داشته و از راه تنظیم جریان نقدینگی، به رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند (نظریور و همکاران، ۱۳۹۶، ص ۲۱).

در علم حقوق، بانک به‌عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته می‌شود که با مجوز رسمی مراجع صلاحیت‌دار، به‌ویژه بانک مرکزی، اجازهٔ انجام فعالیت‌های بانکی را دارد. این فعالیت‌ها شامل قبول سپرده، اعطای قرض، صدور ضمانت‌نامه، انتقال وجوه و سایر خدمات مالی می‌باشد. قانون بانکداری افغانستان نیز بانک را مؤسسه‌ای می‌داند که با مجوز بانک مرکزی ایجاد شده و فعالیت‌های آن مطابق مقررات رسمی صورت می‌گیرد (قانون بانکداری افغانستان، ۱۳۹۴، فصل اول، مادهٔ ۲).

از منظر فقه اسلامی، ماهیت بانک تابع نوع معاملات و قراردادهای حاکم بر آن است؛ بدین معنا که اگر فعالیت‌های بانکی بر پایهٔ عقود مشروع اسلامی انجام شود، بانک از نظر فقهی مشروع تلقی می‌گردد، اما در صورت غلبهٔ معاملات ربوی، نامشروع خواهد بود. موسویان در تعریف بانک اسلامی، آن را مؤسسه‌ای مالی معرفی می‌کند که با حذف کامل بهره و در چارچوب عقود اسلامی، به تجهیز و تخصیص منابع مالی می‌پردازد و هدف آن، علاوه بر سودآوری، تحقق عدالت و توسعهٔ اقتصادی اسلامی است (موسویان، ۱۳۹۶، ص ۵۱).

در سطح بین‌المللی نیز بانک به‌عنوان مؤسسه‌ای مالی تعریف می‌شود که مجاز به انجام فعالیت‌های پولی و اعتباری بوده و تحت نظارت مقررات ویژه قرار دارد. بر پایهٔ تعاریف کمیتهٔ نظارت بر بانک‌های بازل، بانک‌ها در زمینهٔ جذب سپرده‌ها، اعطای وام، نگهداری حساب‌ها، انتقال وجوه و ارائهٔ خدمات مالی فعالیت می‌کنند و رعایت استانداردهای نظارتی با هدف شفافیت مالی و جلوگیری از خطرات اقتصادی برای آن‌ها الزامی است (بازل، ۲۰۱۲، ص ۴۵). این مقررات با هدف هماهنگ‌سازی و استانداردسازی نظام بانکی در سطح جهانی تدوین شده‌اند.

۱. «البنک: مؤسسه مالیة تقوم بأعمال الصرف، القروض، والإيداع وغيرها من المعاملات النقدية».

۶-۱. بانکداری ربوی

بانکداری ربوی به نظامی اطلاق می‌شود که در آن ساختار اصلی تأمین مالی بر مبنای دریافت اضافه بر قرض (ربا) است. در این نظام، بانک‌ها از راه پرداخت قرض به اشخاص حقیقی و حقوقی، مبلغی بیشتر از اصل پول را به‌عنوان سود یا درآمد دریافت می‌کنند که در فقه اسلامی تحت عنوان ربا یاد شده و به‌صراحت حرام است. در حقیقت، بانکداری ربوی بر پایه‌ی اصل معاوضه‌ی زمان با پول عمل می‌کند، بدون این‌که در فرایند مبادله، دارایی واقعی یا فعالیت اقتصادی مشروعی صورت گیرد (شبیبر، ۱۴۱۸ق، ص ۶۴).

۲. ادله‌ی حرمت ربا

۲-۱. قرآن کریم

قرآن کریم به‌عنوان منبع نخست و اساسی شریعت اسلامی، در چندین آیه به مسأله‌ی ربا پرداخته و آن را مورد نکوهش و منع قرار داده است. بررسی آیات نشان می‌دهد که حرمت ربا به‌صورت تدریجی (تدرّج در تشریع) بیان شده است؛ بدین معنا که این حکم همانند برخی احکام دیگر، در مراحل گوناگون نازل گردیده است:

مرحله‌ی نخست (جنبه‌ی اخلاقی): «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ؛ آنچه را به‌صورت ربا می‌دهید تا در اموال مردم افزایش یابد، نزد خدا افزایش نمی‌یابد» (روم: ۳۹).

مرحله‌ی دوم (نکوهش تاریخی): «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ؛ و به سبب ربا گرفتن آنان، در حالی که از آن نهی شده بودند» (نساء: ۱۶۱).

مرحله‌ی سوم (منع ربای فاحش): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ربا را به‌صورت چند برابر نخورید» (آل عمران: ۱۳۰).

مرحله‌ی چهارم (تحریم قطعی): آیات سوره‌ی بقره (۲۷۵-۲۸۱) که دلالت بر تحریم نهایی و کامل ربا دارند.

۱. آیه ۲۷۵ سوره‌ی بقره «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا؛ کسانی که ربا می‌خورند، در قیامت برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان بر اثر تماس، وی را آشفته‌حال کرده است. این چنین است، زیرا آنان گفتند: دادوستد هم مانند رباست، در حالی که خدا دادوستد را حلال و ربا را حرام کرده است» (بقره: ۲۷۵).

مفسرانی مانند ابن‌کثیر در تفسیر خود آورده‌اند که این آیه اشاره به حالت آشفستگی و عدم تعادل کسانی دارد که از راه ربا به کسب مال پرداخته‌اند. وی بیان می‌دارد که رباخواران در قیامت در وضعیتی غیرمتعارف محسوس می‌شوند، زیرا میان بیع و ربا قیاس کرده‌اند در حالی که این دواز این حیث ماهیت متفاوت‌اند (ابن‌کثیر، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۲۷). همچنین طباطبایی در تفسیر المیزان بیان داشته که منظور از «لا یقومون» این است که قیام آنان در قیامت، قیامی طبیعی و متعادل نیست، بلکه حالتی شبیه اختلال و بی‌تعادلی دارد که می‌تواند بازتاب آثار درونی ربا در نفس انسان تلقی شود (طباطبایی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۹۸).

۲. آیه ۲۷۶ سوره‌ی بقره: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ؛ خدا ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خدا هیچ ناسپاس گناه‌پیشه‌ای را دوست نمی‌دارد» (بقره: ۲۷۶).

زمخشری در تفسیر *الکشاف* بیان می‌کند که نابودی ربا به معنای از بین رفتن برکت در مال و آثار آن در زندگی انسان است، در حالی که صدقات موجب رشد و فزونی واقعی می‌گردد (زمخشری، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۳۶۰). علامه طباطبایی نیز بیان می‌دارد که «محق ربا» می‌تواند هم در بُعد دنیوی (کاهش برکت) و هم در بُعد اخروی (سقوط معنوی) تفسیر شود، در حالی که صدقه موجب تزکیهٔ نفس و افزایش واقعی مال می‌گردد (طباطبایی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۰۲).

۳. **آیه ۲۷۸ سورة بقره:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه از ربا باقی مانده را رها کنید» (بقره: ۲۷۸). قرطبی در تفسیر خود این آیه را ناظر به ترک عملی ربا دانسته و بیان می‌کند که این دستور، مؤمنان را به التزام عملی به تقوا در حوزهٔ معاملات مالی فرا می‌خواند (قرطبی، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۳۵۰). علامه طباطبایی نیز این آیه را مرتبط با تحقق ایمان در عرصهٔ عمل دانسته و ترک ربا را در چارچوب التزام به نظم عادلانهٔ اقتصادی تفسیر می‌کند (طباطبایی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۱۰).

۴. **آیه ۲۷۹ سورة بقره:** «فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ و اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیامبرش برخاسته‌اید، و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن خودتان است؛ نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود» (بقره: ۲۷۹). ابن‌عاشور در تفسیر *التحریر و التئویر* بیان می‌دارد که تعبیر «اعلان جنگ» بیانگر شدت نهی از ربا و آثار گستردهٔ آن در نظام اجتماعی و اقتصادی است (ابن‌عاشور، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۸۴). علامه طباطبایی نیز این آیه را ناظر به پیامدهای اجتماعی ربا دانسته و آن را نشانه‌ای از اختلال در ساختار عادلانهٔ روابط اقتصادی معرفی می‌کند (طباطبایی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۱۵).

۲-۲. احادیث

پس از آیات قرآن کریم، سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به‌عنوان دومین منبع شریعت اسلامی، نقش اساسی در تبیین و تأکید بر حرمت ربا دارد. احادیث نبوی، علاوه بر بیان اصل حرمت، ابعاد گوناگون این پدیده را توضیح داده و اشکال مختلف مشارکت در معاملات ربوی را مورد نکوهش قرار داده‌اند. این روایات در منابع معتبر اهل سنت و امامیه نقل شده و مبنای استنباط فقهی در این زمینه قرار گرفته‌اند.

حدیث نخست: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ؛ پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم رباخوار، پرداخت‌کنندهٔ آن، نویسندهٔ آن و گواهان آن را لعنت کرده است» (بخاری، ۳۹۲ق، ج ۴، ص ۸۷).

این روایت در منابع معتبر حدیثی اهل سنت نقل شده و از حیث سند در زمرهٔ احادیث صحیح قرار دارد. دلالت آن ناظر به این است که در معاملات ربوی، تنها دریافت‌کنندهٔ سود مورد نکوهش نیست، بلکه تمام عناصر دخیل در تحقق این معامله نیز مشمول نهی قرار می‌گیرند. از این‌رو، فقها از این حدیث در تبیین شمول حرمت ربا بر ساختارهای معاملاتی استفاده کرده‌اند.

حدیث دوم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ ... وَكُلُّ الرِّبَا؛ از هفت چیز هلاک‌کننده بپرهیزید ... گفتند: ای رسول خدا! آن‌ها چه چیزهایی‌اند؟ فرمود: شرک به خدا ... و خوردن ربا» (بخاری، ۱۳۹۲ ق، ج ۴، ص ۹۳).

این حدیث نیز در زمره روایات صحیح قرار دارد و در منابع اصلی حدیثی نقل شده است. ذکر ربا در کنار گناهان بزرگی چون شرک و قتل نفس، نشان‌دهنده جایگاه آن در منظومه گناهان کبیره در فقه اسلامی است. فقها از این روایت برای تبیین شدت نهی از ربا و آثار اجتماعی آن استفاده کرده‌اند.

حدیث سوم: تصویر عذاب اخروی رباخواران در معراج - «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي رَجُلًا بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَاتُ تَرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونَهُمْ... قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ أَكَلُوا الرِّبَا؛ در شب معراج مردانی را دیدم که شکم‌های‌شان همچون خانه‌ها بزرگ بود و در آن‌ها مارهایی دیده می‌شد ... گفتیم: اینان چه کسانی‌اند؟ گفته شد: اینان رباخواران‌اند» (ابن ماجه، بی‌تا، حدیث ۲۲۷۳؛ احمد بن حنبل، بی‌تا، حدیث ۲۰۶۰).

این روایت در منابع حدیثی نقل شده، اما از حیث سند، نزد برخی محدثان محل بحث بوده و ضعف‌هایی در طرق آن ذکر شده است. با این حال، به دلیل تعدد نقل‌ها و هم‌سویی محتوای آن با دیگر ادله، در منابع فقهی و اخلاقی مورد استناد قرار گرفته است، به‌ویژه در تبیین پیامدهای اخروی ربا.

حدیث چهارم: «دِرْهَمٌ رِبًا عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْبَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحَرَمٍ؛ یک درهم ربا نزد خداوند شدیدتر از هفتاد بار زنا با محرم است» (حرعاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۱۲، ص ۱۲۲).

این روایت در منابع امامیه نقل شده و مشابه آن با تعبیر متفاوت در برخی منابع اهل سنت نیز آمده است. از این حیث سند، میان علما بحث‌هایی وجود دارد و اختلاف در تعداد (هفتاد، سی و شش و ...) در نقل‌ها مشاهده می‌شود. با این حال، به دلیل کثرت طرق و استفاده فقها از آن در بیان شدت حرمت ربا، در ادبیات فقهی مورد توجه قرار گرفته است.

حدیث پنجم: «يُقَالُ لِكُلِّ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خُذْ سِلَاحَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ در روز قیامت به رباخوار گفته می‌شود: سلاح خود را برای جنگ با خدا و رسولش بردار» (نهج البلاغه، حکمت ۲۶۵؛ تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه ۲۷۹ بقره).

این مضمون در منابع روایی امامیه نقل شده و از نظر محتوا با آیه ۲۷۹ سوره بقره هم‌خوانی دارد. از حیث سند، این روایت بیشتر در منابع تفسیری و اخلاقی مورد استفاده قرار گرفته و در تحلیل فقهی، به‌عنوان مؤید شدت نهی از ربا تلقی می‌شود.

بررسی روایات نبوی نشان می‌دهد که سنت اسلامی در کنار قرآن کریم، تصویری جامع از حرمت ربا ارائه می‌دهد. این روایات، هم اصل حرمت را تثبیت کرده و هم ابعاد گوناگون آن، از جمله مشارکت در معاملات ربوی و پیامدهای دنیوی و اخروی آن را تبیین کرده‌اند.

از منظر روش‌شناختی، هر چند برخی روایات از این حیث سند مورد اختلاف قرار گرفته‌اند، اما هم‌گرایی محتوایی آن‌ها و استناد فقها در طول تاریخ، موجب شده است که مجموعه این احادیث در شکل‌دهی به قاعده حرمت ربا نقش اساسی ایفا کنند.

در نتیجه، سنت نبوی در کنار قرآن، نه تنها مؤید حرمت ربا است، بلکه با ارائهٔ تفصیل و تبیین مصادیق، نقش تعیین کننده‌ای در توسعهٔ مباحث فقهی مربوط به ربا داشته است.

۲-۳. دیدگاه فقها

در ادبیات فقه اسلامی، حرمت ربا از جمله مسائل مورد اتفاق فقهای مذاهب اسلامی به شمار می‌رود. با این حال، بررسی دقیق اقوال نشان می‌دهد که این اتفاق نظر بیشتر ناظر به اصل حکم است، در حالی که در برخی مصادیق و تطبیقات، به‌ویژه در نظام‌های مالی معاصر، اختلاف در تفسیر و انطباق وجود دارد.

۱. دیدگاه امام شاطبی: «حُرْمَةُ الرِّبَا مِمَّا اِنْعَقَدَ عَلَيْهِ الْاِجْمَاعُ، وَلَمْ يَخْلَفْ فِيهِ اَحَدٌ مِّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْاِجْمَاعِ؛ حرمت ربا از جمله احکامی است که بر آن اجماع منعقد شده و هیچ‌یک از کسانی که نظرشان در اجماع معتبر است، در آن مخالفت نکرده‌اند» (شاطبی، ۱۹۹۷م، ج ۲، ص ۶۳). امام شاطبی این اجماع را از نوع اجماع مدرکی تلقی می‌کند؛ بدین معنا که مستند آن آیات و روایات صریح است، نه صرف توافق مستقل فقها.

۲. دیدگاه ابن‌رشد: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا بِنَوْعِيهِ، الْقَرْضِيِّ وَالْبَيْعِيِّ؛ علمای اسلام بر حرمت هر دو نوع ربا، یعنی ربای قرضی و ربای بیعی، اجماع دارند» (ابن‌رشد، ۲۰۰۴م، ج ۲، ص ۱۵۸).

۳. دیدگاه ابن‌قدامة: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا، وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ الْكِبَائِرِ؛ مسلمانان بر حرمت ربا اجماع دارند و آن را از گناهان کبیره شمرده‌اند» (ابن‌قدامة، ۱۹۸۵م، ج ۴، ص ۳۵).

۴. دیدگاه شیخ طوسی: «لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا، بَلْ هُوَ أَمْرٌ مُّجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ هیچ اختلافی میان مسلمانان در حرمت ربا وجود ندارد، بلکه این امر مورد اجماع است» (طوسی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۶۲).

۵. دیدگاه علامه حلی: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا؛ مسلمانان بر حرمت ربا اجماع دارند» (حلی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۱۱۸).

۶. دیدگاه صاحب‌جواهر: «حُرْمَةُ الرِّبَا مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فِي الْفَقْهِ الْإِمَامِيَّةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ حرمت ربا از مسلمانات فقه امامیه است و هیچ اختلافی میان علما در آن وجود ندارد» (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۱، ص ۲۷۳).

۷. دیدگاه فقهای معاصر (بانکداری اسلامی): در فقه معاصر، به‌ویژه در حوزهٔ بانکداری اسلامی، فقهایی چون سید عباس موسویان تأکید دارند که اجماع فقها ناظر به اصل حرمت ربا است، اما در تطبیق آن بر ساختارهای بانکی جدید اختلاف در مصادیق وجود دارد. وی بیان می‌کند که: ربا در نظام کلاسیک به‌طور روشن تعریف شده است؛ اما در نظام بانکی مدرن، تشخیص اینکه آیا «سود بانکی» مصداق ربا است یا نه، نیازمند تحلیل ساختاری قراردادهاست (موسویان، ۱۳۹۶، ص ۱۴۴).

بررسی دیدگاه فقها نشان می‌دهد که اصل حرمت ربا از دیدگاه تمام مذاهب اسلامی، بر پایهٔ نصوص قرآنی، روایی و اجماع فقهی تثبیت شده است. با این حال، تحلیل دقیق اقوال نشان می‌دهد که این اجماع، بیشتر اجماع مدرکی است؛ زیرا مستند آن ادلهٔ شرعی روشن می‌باشد، نه صرف توافق بدون دلیل.

ازسوی دیگر، باید میان اصل حکم (حرمت ربا) و مصادیق آن در نظام اقتصادی معاصر تفکیک قائل شد. اختلافات موجود در عصر حاضر، نه در اصل حرمت، بلکه در انطباق مفاهیم سنتی ربا بر ابزارهای مالی جدید مانند بهره بانکی، سود سرمایه‌گذاری و قراردادهای مشارکتی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حرمت ربا در فقه اسلامی قطعی و اجماعی است؛ اختلافات موجود تنها در تشخیص مصداق در نظام بانکداری معاصر می‌باشد، نه در اصل حکم شرعی.

۳. بانکداری ربوی

۳-۱. نسبت بانکداری با ربا

نظام بانکداری متداول، به‌ویژه در چارچوب سرمایه‌داری غربی، رابطه‌ای تنگاتنگ و ساختاری با ربا دارد؛ به‌گونه‌ای که ماهیت اصلی عملیات بانکی، از جمله اعطای تسهیلات، جذب سپرده‌ها و تعیین نرخ سود، بر پایه مفهوم سود تنظیم شده است. ربا که از دیدگاه شریعت اسلامی نزد جمهور فقها به‌شدت نهی گردیده، در این نظام نه تنها نهادینه شده، بلکه به‌عنوان ابزار اصلی کسب درآمد و بقای بانک‌ها عمل می‌کند. در چنین ساختاری، بانک‌ها نقشی دوگانه ایفا می‌کنند: از یک سو تأمین‌کننده مالی برای مشتریان‌اند، و از سوی دیگر، بهره‌بردار و مطالبه‌گر نرخ بهره از محل اعتبارات اعطایی (نظرپور، ۱۳۹۶، ص ۱۲۵). مهم‌ترین جلوه رابطه بانکداری با ربا در اعطای وام‌های قرضی با سود تضمین‌شده است؛ چنان‌که بانک‌ها پول را به‌عنوان «قرض» در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در عوض، «سود» مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای مطالبه می‌کنند. این رویه، در فقه اسلامی مصداق بارز ربای قرضی است که حتی اگر کمترین افزایشی بر اصل پول باشد، در هر حال از سوی شارع مقدس تحریم گردیده است. همچنین نظام بانکداری متعارف به سپرده‌گذاران سود ثابت و تضمین‌شده اعطا می‌کند، بدون آن‌که در زیان احتمالی سرمایه‌گذاری شریک باشند. این عملکرد نیز خلاف اصول مشارکت است و از منظر شریعت، ربوی تلقی می‌شود (همان، ص ۱۷۶).

ازسوی دیگر، برخی از بانک‌ها، به‌ویژه در کشورهای اسلامی، کوشیده‌اند تا با بهره‌گیری از ابزارهای بانکداری اسلامی مانند مشارکت، مرابحه، مضاربه و اجاره، از ماهیت ربوی فاصله گیرند. با این حال، بسیاری از این تلاش‌ها در مرحله اجرا با چالش‌های تطبیقی مواجه بوده و نتوانسته‌اند به‌صورت کامل از ساختار بهره‌محور جدا شوند؛ زیرا زیربنا و بستر حقوقی و مالی بسیاری از این کشورها هنوز متأثر از نظام بانکی جهانی است که خود بر اصل بهره و تضمین سود استوار است (میرآبادی، ۱۳۹۳، ص ۷۶).

۳-۲. تفاوت ربا با بهره در اصطلاحات اقتصادی

در ادبیات اقتصادی معاصر، مفهومی که معادل «ربا» به کار می‌رود، اصطلاحی است به نام *interest* که به‌طور معمول در ترجمه‌ها به‌گونه‌های گوناگونی از جمله «سود بهره‌ای» یا «نرخ سود پول» ترجمه شده است. این مفهوم به‌عنوان قیمت پول در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی هزینه‌ای که فرد برای استفاده از سرمایه باید بپردازد (نظرپور و همکاران، ۱۳۹۶، ص ۵۰).

با این حال، در تحلیل تطبیقی میان «ربا» در فقه اسلامی و «بهره» در ادبیات اقتصادی، باید توجه داشت که این دو مفهوم از نظر ماهیت، مبنا و کارکرد یکسان نیستند.

از منظر فقه اسلامی، ربا به هرگونه زیادهٔ شرعاً شده بر اصل مال در عقد قرض یا برخی معاملات ویژه اطلاق می‌شود که بدون تحقق فعالیت اقتصادی واقعی و تنها به دلیل زمان یا تأخیر در پرداخت ایجاد می‌گردد. در برابر، بهره (interest) در نظام اقتصادی متعارف، به‌عنوان ابزار تنظیم بازار پول و سرمایه و جبران هزینهٔ فرصت سرمایه تعریف می‌شود.

بنابراین، تفاوت‌های اساسی میان این دو مفهوم را می‌توان در سه محور تحلیل کرد:

نخست: تفاوت در مبنا؛ ربا در فقه اسلامی مبتنی بر ممنوعیت هرگونه زیادهٔ قراردادی بدون ریسک واقعی است، در حالی که بهره در اقتصاد متعارف بر مبنای عرضه و تقاضای پول و ارزش زمانی پول شکل می‌گیرد.

دوم: تفاوت در ماهیت حقوقی؛ ربا یک رابطهٔ یک‌جانبه و تضمین‌شده در قرارداد قرض است، اما بهره می‌تواند در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری، مشارکت یا تسهیلات مالی با درجات گوناگون ریسک نیز مطرح شود.

سوم: تفاوت در کارکرد اقتصادی؛ ربا در تحلیل فقهی به‌عنوان عامل استثمار و تمرکز ثروت مورد نقد قرار می‌گیرد، در حالی که بهره در اقتصاد مدرن به‌عنوان ابزار تنظیم جریان سرمایه و کنترل تورم استفاده می‌شود.

با وجود این تفاوت‌های مفهومی، در ادبیات فقه اقتصادی معاصر، بسیاری از فقها تأکید دارند که بخش مهمی از مصادیق بهرهٔ بانکی در نظام‌های مالی معاصر، از این نظر ساختاری با مفهوم ربا در فقه اسلامی هم‌پوشانی دارد، هر چند تطبیق کامل میان این دو نیازمند تحلیل موردی قراردادهای مالی است.

۳-۳. ساختار و سازوکار بانکداری ربوی

بانکداری ربوی دارای ساختاری است که در آن منابع مالی از سپرده‌گذاران جمع‌آوری می‌شود و سپس به شکل قرض‌های ربوی به متقاضیان پرداخت می‌گردد. در این نظام، دو طرف معامله (یعنی بانک و قرض‌گیرنده) درگیر یک رابطهٔ مالی هستند که اساس آن، پرداخت اضافه بر اصل مبلغ در برابر گذشت زمان است. در واقع، بانک نه به‌عنوان شریک در فعالیت اقتصادی، بلکه به‌عنوان قرض‌دهنده‌ای عمل می‌کند که تنها به دریافت سود تضمین‌شده و از پیش تعیین‌شده علاقه‌مند است (محقق‌نیا، ۱۳۹۲، ص ۹۵). در این ساختار، اصل پول (قرض داده‌شده) به همراه مقدار مشخصی سود در یک بازهٔ زمانی برگشت داده می‌شود. این سود به‌طور معمول بدون توجه به نتیجهٔ فعالیت اقتصادی قرض‌گیرنده تعیین می‌گردد؛ خواه قرض‌گیرنده سود کند یا زیان، مکلف به پرداخت اصل مبلغ با سود ثابت است. این شیوهٔ تأمین مالی نه تنها بی‌عدالتی اقتصادی را به دنبال دارد، بلکه نوعی فشار ساختاری بر تولیدکننده و فعال اقتصادی وارد می‌کند؛ زیرا خطر ضرر و زیان تنها متوجه قرض‌گیرنده است و نهاد تأمین‌کننده (بانک ربوی) هیچ مسئولیت مشترکی در سود و زیان ندارد. همین ویژگی باعث شده که ساختار ربوی در نگاه اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک سازوکار غیرعادلانه، استثماری و مخل توسعهٔ پایدار شناخته شود (همان، ص ۹۸).

ازسوی دیگر، این نوع بانکداری به‌گونه‌ای طراحی شده که منابع مالی در خدمت سود تضمین‌شده قرار گیرد، نه در خدمت رشد اقتصادی واقعی. در نتیجه، گردش سرمایه در بخش‌های سودآور اما غیرمولد مانند معاملات صوری و دلالی افزایش یافته و از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا دور می‌گردد.

۳-۴. سود تضمینی در برابر ریسک در بانکداری ربوی

یکی از انتقادهای اساسی وارد بر نظام بانکداری ربوی، ساختار ناعادلانه‌ای است که در آن سود برای بانک به‌صورت تضمینی و قطعی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که ریسک و زیان کاملاً به دوش قرض‌گیرنده واگذار می‌گردد. این ساختار، نه تنها عدالت اقتصادی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به شکل‌گیری بحران‌های مالی نیز دامن می‌زند.

در سیستم ربوی، بانک بدون در نظر گرفتن نتایج سرمایه‌گذاری یا وضعیت اقتصادی قرض‌گیرنده، در زمان معین سود خود را مطالبه می‌کند. اگر پروژه موفق نبود یا سرمایه‌گذار دچار ضرر گردید، بانک همچنان اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌خواهد؛ در حالی که هیچ نوع مشارکتی در ریسک نداشته است. این مسأله با اصول عدالت اقتصادی و تعالیم شریعت اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد، زیرا در فقه اسلامی، سود مشروع باید در برابر پذیرش ریسک و مشارکت در نتیجه فعالیت اقتصادی حاصل شود (محقق‌نیا، ۱۳۹۲، ص ۷۸). حتی از دیدگاه مکاتب اقتصادی غربی نیز، ساختار یک‌سویه‌ای که در آن طرف وام‌دهنده در هر حال سود می‌برد و طرف وام‌گیرنده همه ضررها را تحمل می‌کند، به‌عنوان نظام ناکارا و زمینه‌ساز نابرابری‌های اقتصادی شناخته شده است. در گزارش‌های بانک جهانی نیز آمده است که «نرخ بهره ثابت و سودهای انباشته‌شونده، یکی از علل اصلی فروپاشی شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود» (بانک جهانی، ۲۰۰۸).

در کنار این نابرابری ساختاری، ساختار تضمینی بهره باعث شده است که بانک‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واقعی نداشته باشند. آن‌ها ترجیح می‌دهند منابع را در بخش‌های کم‌ریسک اما سودآور مانند اوراق قرضه و تسهیلات تضمینی متمرکز سازند. این وضعیت به رکود بخش تولید، کاهش اشتغال و رشد سرمایه‌داری مالی غیرمولد انجامیده است (چپرا، ۱۹۸۵، ص ۳۴).

بنابراین، در نظام بانکداری ربوی، «سود بدون زحمت و ریسک» به اصل تبدیل شده، در حالی که منطق اقتصادی سالم و اصول عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که هرگونه منفعت مالی باید ناشی از فعالیت واقعی و پذیرش ریسک مشروع باشد.

۳-۵. عملکرد عملیاتی بانک‌ها و وابستگی به نظام ربوی

در نظام بانکداری متعارف افغانستان، بخش مهمی از فعالیت‌های عملیاتی بانک‌ها بر محور سود ثابت و نظام بهره استوار است؛ نظامی که در تحلیل فقه اسلامی، در بسیاری از صور خود با مفهوم ربای قرضی هم‌پوشانی دارد. این ساختار نه تنها در روابط بانک با مشتری، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان مالی نیز بازتاب دارد.

مطابق مادهٔ ۶۶ قانون بانکداری افغانستان: «بانک می‌تواند فعالیت‌هایی چون قبول سپرده، ارائهٔ قرضه، صدور ضمانت‌نامه، معاملات اسناد مالی، خرید و فروش اسعار خارجی و سایر فعالیت‌های مالی را انجام دهد» (قانون بانکداری، ۱۳۹۴، مادهٔ ۶۶). با این حال، در این ماده تصریح مستقیمی نسبت به ماهیت شرعی قراردادهای ربا منع صریح ربا دیده نمی‌شود. از این منظر حقوقی، این امر نشان‌دهندهٔ آن است که قانون‌گذار بیشتر بر کارکرد اقتصادی بانک‌ها تمرکز داشته است، در حالی که از منظر فقهی، تعیین ماهیت مشروع یا نامشروع قراردادهای نیازمند تصریح شرعی یا سازوکار نظارت فقهی است.

الف) استفاده از نرخ بهره در قراردادهای بانکی: در نظام متعارف، بانک‌ها هنگام اعطای قرضه‌ها، نرخ سودی از پیش تعیین‌شده بر اصل سرمایه وضع می‌کنند. این سود در قالب قراردادهای رسمی و دارای ضمانت اجرایی، بدون وابستگی به سود و زیان واقعی مشتری دریافت می‌شود. از منظر فقه اسلامی، این نوع قرارداد در صورت فقدان مشارکت در ریسک اقتصادی، با ربای قرضی قابل انطباق است؛ زیرا در آن، افزایش بر اصل مال به‌صورت شرط قراردادی تثبیت می‌گردد. در برابر، در بانکداری اسلامی، اصل بر مشارکت در سود و زیان (مضاربه، مشارکت) است، نه تضمین سود ثابت، که این تفاوت یکی از نقاط کلیدی تمایز میان دو نظام به شمار می‌رود.

ب) تعیین سود ثابت و سود مرکب: در برخی قراردادهای بانکی، استفاده از سود ثابت و در مواردی جریمهٔ تأخیر و سود مرکب مشاهده می‌شود. از دیدگاه فقهی، سود مرکب به‌دلیل انباشته شدن بدهی و افزایش غیرتولیدی آن، از مصادیق مورد مناقشهٔ جدی در باب ربا به شمار می‌رود. در نظام‌های بانکی متعارف، این ابزارها برای مدیریت ریسک اعتباری استفاده می‌شود، اما در تحلیل فقهی، چالش اصلی آن در عدم ارتباط مستقیم سود با فعالیت واقعی اقتصادی نهفته است.

ج) تعاملات مالی بین‌المللی و ساختار بهره‌ای: در تعاملات بین‌المللی، بانک‌های افغانستان در چارچوب نظام مالی جهانی فعالیت دارند. دریافت وام از نهادهایی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به‌طور معمول با نرخ بهرهٔ مشخص همراه است. همچنین در سیاست‌های پولی، ابزارهایی مانند اوراق قرضه با نرخ سود مشخص برای تنظیم بازار پول به کار گرفته می‌شود. از منظر فقهی، این نوع ساختارها در صورتی که مبتنی بر قرض با زیادهٔ شرط‌شده باشند، در دایرهٔ بحث ربا قرار می‌گیرند؛ هر چند برخی تحلیل‌های معاصر کوشیده‌اند میان «بهرهٔ بانکی مدرن» و «ربای فقهی» تفکیک مفهومی ایجاد کنند که خود محل بحث و اختلاف است.

د) تحلیل حقوقی و فقهی مادهٔ ۶۷ قانون بانکداری: مادهٔ ۶۷ قانون بانکداری افغانستان مربوط به «فعالیت‌های ممنوعهٔ بانک‌ها» است، اما در آن نیز تصریح مستقیمی به ممنوعیت ربا دیده نمی‌شود. با این حال، از این منظر حقوق اساسی افغانستان، کلیهٔ قوانین باید با احکام دین اسلام مطابقت داشته باشد. بنابراین سکوت قانون در خصوص ربا به‌تنهایی به معنای جواز شرعی آن نیست، بلکه بیانگر فقدان تصریح تقنینی و نیاز به تفسیر فقهی مکمل است.

جدول مقایسه ساختاری بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی	بانکداری متعارف	معیار
مشارکت در سود و زیان	نرخ بهره ثابت	مبنای سود
مضاربه، مشارکت، مرابحه	قرض با زیاده شرط شده	نوع قرارداد
شریک اقتصادی	طلبکار/دهکار	رابطه طرفین
تقسیم ریسک	عمدتاً متوجه مشتری	ریسک
مبتنی بر عقود شرعی	مورد اختلاف در انطباق	مبنای فقهی

بررسی عملکرد عملیاتی بانک‌ها نشان می‌دهد که ساختار غالب بانکداری متعارف افغانستان بر پایه نظام بهره‌ای استوار است که در تحلیل فقهی، در بسیاری از مصادیق با مفهوم ربای قرضی هم‌پوشانی دارد. با این حال، این انطباق به صورت مطلق و بدون تحلیل موردی قابل اثبات نیست، زیرا بخشی از اختلاف موجود ناشی از تفاوت در ماهیت اقتصادی قراردادهای مدرن و قراردادهای کلاسیک فقهی است. از سوی دیگر، تحلیل حقوقی مواد قانون بانکداری نشان می‌دهد که قانون‌گذار به جای تعریف ماهیت شرعی معاملات، بیشتر بر تنظیم کارکردهای بانکی تمرکز داشته است. این امر ضرورت وجود نهادهای نظارت شرعی و بازخوانی فقهی قراردادهای بانکی را برجسته می‌سازد.

در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که نظام بانکی متعارف از نظر ساختاری مبتنی بر بهره است؛ بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در ریسک و سود واقعی است؛ اختلاف اصلی نه در اصل فعالیت بانکی، بلکه در ماهیت قراردادها و نحوه توزیع ریسک و سود می‌باشد.

۴. پیامدهای ربا

۴_۱. پیامدهای اقتصادی ربا

در ادبیات اقتصادی و فقهی، ربا به عنوان یکی از عوامل قابل بحث در برهم خوردن تعادل اقتصادی مطرح شده است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که نظام‌های مبتنی بر بهره، در شرایط خاص، می‌توانند به انتقال تدریجی ثروت از گروه‌های دارای منابع محدود به دارندگان سرمایه منجر شوند. در چنین ساختاری، افرادی که سرمایه در اختیار دارند، بدون مشارکت مستقیم در فعالیت‌های تولیدی، بازدهی معینی دریافت می‌کنند، در حالی که دریافت‌کنندگان تسهیلات با تعهدات مالی ثابت و گاه سنگین مواجه می‌شوند. این وضعیت، در برخی تحلیل‌ها، به عنوان یکی از عوامل بالقوه در گسترش نابرابری اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

ازسوی دیگر، در برخی رویکردهای انتقادی نسبت به نظام بهره‌ای، مطرح می‌شود که وجود سود تضمین شده ممکن است انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را در شرایطی کاهش دهد. در چنین حالتی، بخشی از سرمایه‌ها به جای هدایت به فعالیت‌های مولد مانند صنعت و زراعت، به سمت فعالیت‌های مالی با بازدهی کم‌ریسک متمایل می‌شود. این روند، در برخی مطالعات، با کاهش نسبی اشتغال، رکود در بخش واقعی اقتصاد و محدود شدن فرصت‌های تولیدی مرتبط دانسته شده است.

همچنین، تضمینی بودن سود در برخی اشکال نظام‌های بهره‌ای می‌تواند به کاهش تمایل به پذیرش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. در حالی که در نظریه‌های اقتصاد اسلامی، تأکید بر مشارکت در سود و زیان به عنوان عاملی برای افزایش پویایی اقتصادی مطرح است، در نظام‌های مبتنی بر بهره، این پویایی ممکن است تحت تأثیر ساختارهای مالی قرار گیرد (موسویان، ۱۳۹۶، ص ۱۳۲).

با این حال، باید توجه داشت که ارزیابی آثار اقتصادی ربا نیازمند تحلیل شرایط نهادی، ساختار بازارها و نوع سیاست‌گذاری‌های مالی است؛ از این رو، نمی‌توان به صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، دربارهٔ همهٔ پیامدهای آن حکم یکسان صادر کرد.

در سطح بین‌المللی نیز، بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در ایالات متحدهٔ آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اختلال در نظام مالی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این بحران نتیجهٔ مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و نهادی بوده است، نه تنها یک عامل واحد. از جملهٔ عوامل اصلی مطرح شده در ادبیات اقتصادی می‌توان به گسترش بازار مسکن مبتنی بر حباب قیمتی، اعطای وام‌های پرریسک (Subprime) به وام‌گیرندگان با توان بازپرداخت پایین، توسعهٔ ابزارهای مالی پیچیده مانند اوراق بهادارسازی بدهی‌ها، ضعف در نظام نظارتی و مقررات‌زدایی در بخش مالی اشاره کرد. این مجموعهٔ عوامل در کنار یکدیگر زمینه‌ساز افزایش ریسک سیستماتیک و در نهایت بروز بحران گردید.

در این میان، نقش نظام بهره‌ای نیز در برخی تحلیل‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اعطای وام‌های مبتنی بر نرخ بهره، به‌ویژه در شرایطی که بازپرداخت آن‌ها به درآمد واقعی وام‌گیرندگان وابستگی کافی نداشت، می‌تواند به انباشت بدهی و افزایش شکنندگی مالی منجر شود. از این منظر، برخی اقتصاددانان از جمله جوزف استیگلیتز بر این باورند که ساختارهای مبتنی بر سود تضمین شده و انگیزه‌های سودآوری کوتاه‌مدت در نهادهای مالی، در تشدید بحران نقش داشته است (استیگلیتز، ۱۳۹۰، ص ۶۳).

ربا همچنان در افزایش تورم نقش دارد؛ زیرا سودهای اضافی که بر سرمایه‌ها تحمیل می‌شود، هزینهٔ تولید را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت اجناس و خدمات افزایش می‌یابد. از طرفی، افزایش حجم بدهی‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و این امر کاهش مصرف را در پی دارد، که خود رکود بازار را تشدید می‌کند.

از این دیدگاه اقتصاد اسلامی، ربا نه تنها از این نظر شرعی مردود است، بلکه از این نگاه عقلانی نیز باعث از میان رفتن توازن در توزیع درآمدها و رشد ناسالم اقتصادی می‌گردد. برخی نویسندگان اسلامی

مانند عباس میرآبادی در کتاب خود اشاره می‌کند که «بانکداری ربوی در ذات خود بحران‌زاست، زیرا خطر را از صاحب سرمایه دور ساخته و به دوش قرض‌گیرنده می‌گذارد» (میرآبادی، ۱۳۹۳، ص ۱۲۷).

در پایان، نظام ربوی موجب کند شدن نوآوری و رقابت سالم اقتصادی نیز می‌گردد، زیرا در چنین فضایی افراد بیشتر علاقه‌مند دریافت سود تضمینی هستند تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که به رشد اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی بیانجامد. این حالت، نظام اقتصادی را از پویایی و تحول باز می‌دارد و به افزایش وابستگی به بازارهای پولی منجر می‌شود.

افزون بر آنچه بیان شد، تأثیرات ربا بر رشد اقتصادی در درازمدت نیز قابل توجه است. در نظام ربوی، سرمایه‌ها بیشتر به‌جای آن‌که در پروژه‌های تولیدی و صنعتی به کار گرفته شوند، در قالب بهره و سودهای تضمینی به‌صورت غیرمولد ذخیره می‌گردد. این امر باعث رکود در بخش‌های تولیدی و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی می‌شود که می‌توانند اقتصاد را به حرکت درآورند. به همین دلیل، کشورهایی که به‌طور گسترده از نظام ربوی استفاده می‌کنند، اغلب با مشکلاتی چون پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش توان تولید روبه‌رو می‌شوند (همان، ص ۲۰۱).

علاوه بر این، وجود ربا در نظام بانکی، بحران‌های مالی و اقتصادی دوره‌ای را ایجاد می‌کند که به‌ویژه در هنگام بحران‌های جهانی، اثرات منفی بیشتری را به وجود می‌آورد. در مواقعی که اقتصاد جهانی به رکود دچار می‌شود، فشارهای اضافی از بابت بدهی‌های سنگین که ناشی از سودهای ربوی است، باعث ایجاد بحران‌های مالی در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود. به‌عنوان مثال، بحران‌های اقتصادی و مالی دهه‌های اخیر در کشورهای غربی بیشتر به‌دلیل ساختار مالی ربوی و تکیه بر بدهی‌ها و بهره‌ها بوده است (همان، ص ۲۱۱).

۲_۴. پیامدهای اجتماعی ربا

ربا تنها تأثیرات اقتصادی منفی ندارد، بلکه پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی نیز به دنبال دارد. از آن‌جا که ربا بر عدالت اجتماعی و روابط انسانی تأثیر می‌گذارد، می‌توان آن را عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی دانست. در ادامه به مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی ربا پرداخته می‌شود.

در آغاز، در ادبیات اقتصادی و اجتماعی، این احتمال مطرح شده است که برخی اشکال نظام‌های مبتنی بر بهره، در شرایط خاص، می‌توانند با افزایش نابرابری اجتماعی همراه شوند. برای نمونه، گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که دسترسی نابرابر به منابع مالی و اعتبار، یکی از عوامل مؤثر در تشدید شکاف‌های درآمدی به شمار می‌رود (World Bank, 2020; IMF, 2017). در چنین شرایطی، افرادی که دسترسی بیشتری به سرمایه و ابزارهای مالی دارند، از فرصت‌های بیشتری برای کسب بازدهی برخوردار می‌شوند، در حالی که گروه‌های کم‌درآمد ممکن است با محدودیت در دسترسی به اعتبار مواجه شوند. این وضعیت، در برخی تحلیل‌ها، می‌تواند به تعمیق تدریجی شکاف‌های طبقاتی منجر شود.

در کنار این، برخی مطالعات نشان داده‌اند که افزایش نابرابری اقتصادی می‌تواند با کاهش سطح اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و مالی همراه باشد. به‌عنوان نمونه، گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه

اقتصادی بیان می‌کند که در جوامعی با نابرابری بالاتر، سطح اعتماد اجتماعی و نهادهای به‌طور نسبی پایین‌تر گزارش شده است (OECD, 2015). در این چارچوب، اگر ساختارهای مالی به‌گونه‌ای عمل کنند که منافع اقتصادی به‌صورت نامتوازن توزیع شود، ممکن است در بلندمدت بر ادراک عمومی از عدالت اقتصادی تأثیر بگذارند.

همچنین، ربا موجب تضعیف همبستگی اجتماعی می‌شود. در جوامع ربوی، افراد به‌جای همکاری و حمایت از یکدیگر، بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند. این وضعیت می‌تواند باعث کاهش مشارکت اجتماعی و همکاری‌های جمعی شود و در پایان به تضعیف روابط اجتماعی و آسیب به همبستگی جامعه منجر گردد (مودودی، ۱۹۴۸، ص ۸۷).

از این دیدگاه اخلاقی، ربا به اصول عدالت و انصاف که پایه‌گذار بسیاری از نظام‌های اجتماعی است، لطمه وارد می‌کند. افرادی که درگیر معاملات ربوی می‌شوند، ممکن است با احساس گناه یا بی‌عدالتی روبرو شوند. این مشکلات اخلاقی و روانی در بلندمدت می‌تواند بر روابط اجتماعی و روحیهٔ عمومی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، در خانواده‌ها نیز فشارهای اقتصادی ناشی از ربا ممکن است باعث ایجاد تنش‌های خانوادگی، مشکلات عاطفی و حتی جدایی‌های خانوادگی شود که در نهایت به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد (همان، ص ۹۱).

همچنین در کتاب «بانکداری اسلامی: اصول و مبانی»، دکتر نقی نظرپور اشاره می‌کند که «ربا می‌تواند در طول زمان به شکاف طبقاتی دامن زده و نارضایتی اجتماعی را در پی داشته باشد» (نظرپور، ۱۳۹۶، ص ۱۱۸).

کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی ربا است. در نظام‌های ربوی، هنگامی که مردم متوجه می‌شوند که سود پول از طریق قرض‌دهی و بهره‌گیری از ربا به دست می‌آید، ممکن است احساس بی‌اعتمادی نسبت به این سیستم‌ها پیدا کنند. این کاهش اعتماد می‌تواند به مشکلات بزرگ‌تری در سطح کلان اقتصادی منجر شود و مردم را از شرکت در سیستم‌های مالی و اقتصادی باز دارد. دکتر نقی نظرپور در کتاب خود می‌نویسد که «نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع بگذارد و منجر به بحران‌های اقتصادی گردد» (نظرپور، ۱۳۹۶، ص ۱۲۲).

به‌طور کلی، ربا نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و اخلاقی است. اثرات آن فراتر از مسائل مالی است و بر روابط فردی و جمعی در جامعه تأثیر عمیقی می‌گذارد.

۳_۴. پیامدهای فرهنگی ربا

یکی از پیامدهای فرهنگی ربا، اثر منفی آن بر اخلاق و فرهنگ جامعه است. ربا با ترویج فرهنگ سودجویی و منفعت‌طلبی به هر قیمتی، باعث می‌شود افراد تنها به فکر کسب ثروت شخصی خود باشند، بدون توجه به اصول اخلاقی و اجتماعی. این نگاه به مسائل اقتصادی باعث می‌شود که انسان‌ها بیشتر به دنبال سود شخصی باشند تا رشد و تعالی جامعه. در نتیجه، فرهنگ کمک به دیگران و رشد اجتماعی به‌طور چشم‌گیری تضعیف می‌شود.

از نظر فرهنگی، ربا باعث ایجاد یک نگرش منفی به پول و ثروت در میان مردم می‌شود. در نظام‌های اقتصادی که ربا در آن‌ها رایج است، ارزش پول بیشتر از انسان‌ها و روابط اجتماعی قرار می‌گیرد. در نتیجه، افراد به‌جای اینکه به دنبال رشد معنوی و اخلاقی خود باشند، به دنبال افزایش دارایی‌های مادی خود از طریق راه‌های ناعادلانه می‌روند. این تغییر در اولویت‌های فرهنگی می‌تواند به کاهش معنویت و اخلاق در جامعه منجر شود.

همچنین، در برخی تحلیل‌های جامعه‌شناختی، این بحث مطرح شده است که ساختارهای اقتصادی می‌توانند بر الگوهای رفتاری و ارزش‌های فرهنگی در جامعه اثرگذار باشند. در این چارچوب، برخی تحقیق‌ها احتمال می‌دهند که در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت مالی و بازدهی سرمایه، نوعی گرایش به فردگرایی اقتصادی و رقابت فشرده‌تر میان کنشگران شکل گیرد. برای نمونه، در نظریه‌های جامعه‌شناسی اقتصادی، مانند دیدگاه‌های ماکس وبر و کارل پولانی، تأکید شده است که گسترش منطق بازار می‌تواند برخی اشکال همبستگی سنتی را تحت تأثیر قرار دهد و روابط اقتصادی را بیش از پیش بر مبنای منافع فردی تنظیم کند.

در این چارچوب، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر سازوکارهای مالی به‌گونه‌ای طراحی شوند که انگیزه‌های سودآوری کوتاه‌مدت تقویت گردد، ممکن است نوعی رقابت شدید اقتصادی میان افراد شکل گیرد. این وضعیت، در برخی شرایط، می‌تواند با تضعیف نسبی ارزش‌هایی مانند همکاری و اعتماد متقابل همراه باشد؛ هر چند این پیامدها به‌صورت قطعی و در همهٔ جوامع یکسان مشاهده نمی‌شود.

ازسوی دیگر، برخی مطالعات در حوزهٔ سرمایهٔ اجتماعی از جمله تحقیق‌های رابرت پاتنام نشان می‌دهد که کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر نابرابری اقتصادی و ساختارهای توزیع منابع قرار گیرد (Putnam, 2000). در این چارچوب، اگر نظام‌های مالی به افزایش نابرابری یا تمرکز منابع بینجامند، ممکن است به‌طور غیرمستقیم بر سطح همبستگی اجتماعی و الگوهای فرهنگی اثر بگذارند.

با این حال، باید تأکید کرد که نسبت‌دادن مستقیم پدیده‌هایی مانند فردگرایی، کاهش معنویت یا تضعیف فرهنگ تعاون به یک عامل خاص مانند ربا یا بهره، از نظر روش‌شناختی قابل دفاع نیست. این تحولات فرهنگی به‌طور معمول نتیجهٔ تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و نهادی هستند. از این‌رو، در ادبیات علمی، رابطهٔ میان ساختارهای مالی و پیامدهای فرهنگی، بیشتر به‌صورت رابطه‌ای غیرمستقیم، مشروط و چندعاملی تحلیل می‌شود.

۴_۴. پیامدها و چالش‌های ربا در نظام حقوق بین‌الملل

ربا به‌عنوان پدیده‌ای که در شریعت اسلامی به‌شدت تقبیح شده، در سطح نظام حقوق بین‌الملل چالش‌های مهمی را برای کشورهای اسلامی به‌ویژه در تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی به وجود آورده است. در حالی که نظام‌های حقوقی غربی و نهادهای مالی جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سود را بخشی از سازوکار عادی تأمین مالی می‌دانند، کشورهای اسلامی با تعهدات دینی خود در منع ربا مواجه‌اند. این تقابل به چند پیامد کلان انجامیده است:

نخست، ایجاد تعارض میان تعهدات شرعی و الزامات بین‌المللی. کشورهای اسلامی که عضو نهادهای مالی بین‌المللی هستند، در مواردی مجبور می‌شوند قراردادهایی را امضا کنند که شامل نرخ سود است. این قراردادها در ظاهر قانونی‌اند، اما از دیدگاه فقه اسلامی ربوی و باطل شمرده می‌شوند. در نتیجه، تعارض میان فقه و تعهدات حقوقی بین‌المللی می‌تواند مشروعیت شرعی این دولت‌ها را زیر سؤال ببرد.

دوم، محدودیت کشورهای اسلامی در استفاده از نظام مالی جهانی. بانک‌های اسلامی به دلیل منع شرعی از پرداخت یا دریافت سود، در معاملات بین‌المللی دچار محدودیت می‌شوند. به‌ویژه در انتقال سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از خطوط اعتباری بانکی، بانک‌های اسلامی در چارچوب‌های ربوی بین‌المللی جای نمی‌گیرند. این مسأله مانعی برای رشد بانکداری اسلامی در سطح جهانی است. سوم، عدم پذیرش ابزارهای مالی اسلامی در اسناد حقوقی بین‌المللی. با وجود رشد چشم‌گیر بانکداری اسلامی، بسیاری از اسناد حقوقی و مقررات جهانی هنوز تعریف مشخصی از مفاهیم اسلامی چون مرابحه، مضاربه یا اجاره به شرط تملیک ندارند. این خلأ مانع تطبیق مؤثر بانکداری بدون ربا در تعاملات فرامرزی می‌شود.

چهارم، فقدان نظام دآوری بین‌المللی مطابق شریعت. در صورت بروز اختلاف میان بانک‌های اسلامی و طرف‌های غیرمسلمان در سطح جهانی، اغلب داورها و حل اختلافات در چارچوب قوانین عرفی انجام می‌گیرد که ممکن است اصل حرمت ربا در آن نادیده گرفته شود. در نتیجه، کشورهای اسلامی در روند دادرسی‌های بین‌المللی نیز با چالش‌های مشروعیتی مواجه می‌شوند (IMF, 2017).

در این زمینه برخی محققان اسلامی پیشنهاد داده‌اند که باید نهادهای بین‌المللی ویژه‌ای برای حل اختلافات مالی اسلامی تأسیس گردد و ابزارهای مالی اسلامی در نظام حقوق تجارت بین‌الملل به رسمیت شناخته شوند. چنان که دکتر عبدالحمید ابوسلیمان در کتاب بانکداری اسلامی و پیشرفت اشاره می‌کند: «تا زمانی که نظام حقوق بین‌الملل، جایگاه مستقل و مشخصی برای ابزارهای مالی اسلامی قائل نشود، بانکداری اسلامی همیشه در معرض حاشیه‌نشینی و تعارض حقوقی قرار خواهد داشت» (ابوسلیمان، ۱۹۹۳، ص ۷۸).

این بیان دکتر ابوسلیمان به‌وضوح یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حقوقی بانکداری اسلامی را در سطح بین‌الملل برجسته می‌سازد. در واقع، نبود چارچوب حقوقی منسجم و پذیرفته‌شدهٔ جهانی برای ابزارهای مالی اسلامی، سبب می‌شود که بانک‌های اسلامی در تعامل با نهادهای بین‌المللی با مشکلات حقوقی، بی‌ثباتی در تطبیق مقررات و نوعی بی‌اعتمادی مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند مانع از گسترش خدمات مالی اسلامی در سطح جهانی گردد و سبب شود که چنین بانک‌هایی نتوانند جایگاهی برابر با بانک‌های متعارف در نظام مالی بین‌الملل داشته باشند. بناءً تا زمانی که این خلأ پر نشود، بانکداری اسلامی ناگزیر در حاشیه باقی خواهد ماند. ادامهٔ این وضعیت نه تنها مانع از رشد طبیعی نهادهای مالی اسلامی در سطح جهانی می‌گردد، بلکه باعث می‌شود که کشورهایی که به نظام بانکداری اسلامی تکیه دارند، همواره در تعاملات بین‌المللی با مشکلات حقوقی و فنی مواجه باشند.

۵_۴. پیامدهای حقوقی ربا در نظام حقوقی افغانستان

ربا در نظام حقوقی افغانستان در پیوند با دو سطح اساسی قابل بررسی است: نخست، جایگاه آن در چارچوب اصول قانون اساسی و مبانی شریعت اسلامی؛ و دوم، نحوه مواجهه حقوق موضوعه با قراردادهایی که ممکن است از این منظر فقهی واجد شائبه ربوی باشند. تحلیل این موضوع مستلزم تفکیک میان «حرمت شرعی» و «اثر حقوقی» در نظام تقنینی است.

مطابق ماده ۳ قانون اساسی افغانستان، «هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد» (قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۲، ماده ۳). این حکم به‌عنوان یک اصل بنیادین، جهت‌گیری کلی نظام حقوقی را در راستای انطباق با شریعت اسلامی تعیین می‌کند. با این حال، از این منظر حقوقی، این ماده به‌تنهایی قاعده‌ای مستقیم برای تعیین بطلان یا عدم نفاذ قراردادهای مشخص به شمار نمی‌رود، بلکه بیشتر نقش هدایتی در فرایند قانون‌گذاری و تفسیر قوانین ایفا می‌کند.

بر این پایه، صرف حرمت شرعی ربا به‌طور خودکار به بطلان حقوقی همه قراردادهای مبتنی بر آن منجر نمی‌گردد، مگر آن‌که این امر در قوانین عادی به‌صراحت پیش‌بینی شده یا از طریق تفسیر مراجع صلاحیت‌دار قضایی تثبیت شود. بنابراین، ارزیابی اعتبار حقوقی قراردادهای دارای شائبه ربوی، نیازمند بررسی هم‌زمان نصوص قانونی، اصول قانون اساسی و رویه‌های تفسیری در نظام حقوقی افغانستان است. از سوی دیگر، افغانستان در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل، دارای تعهداتی در برابر نهادها و سازوکارهای مالی بین‌المللی است. برخی از این سازوکارها مبتنی بر نظام بهره‌برده و از این منظر فقه اسلامی محل بحث قرار می‌گیرند. در تحلیل حقوقی، این وضعیت را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از چالش‌های انطباقی میان الزامات بین‌المللی و مبانی حقوق داخلی تلقی کرد.

با این حال، این چالش را نمی‌توان به‌صورت یک تعارض مطلق تفسیر کرد؛ بلکه نحوه جمع میان این دو حوزه، به سازوکارهای تقنینی، شیوه‌های تفسیر حقوقی و توسعه ابزارهای مالی سازگار با شریعت بستگی دارد. از این رو، مسأله ربا در این سطح، بیشتر در قالب یک موضوع تفسیری و انطباقی مطرح می‌شود تا یک تعارض قطعی و حل‌نشده.

در مجموع، تحلیل پیامدهای حقوقی ربا در افغانستان نشان می‌دهد که هر چند حرمت آن در سطح مبانی شرعی و اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما تبدیل این مبنا به احکام حقوقی مشخص، مانند بطلان یا عدم نفاذ قراردادهای مستلزم تصریح قانونی یا تفسیر قضایی است. از این رو، بررسی دقیق این موضوع نیازمند رویکردی تفکیکی و چندبعدی است که میان مبانی شرعی، قاعده حقوقی و کاربرد عملی در نظام بانکی تمایز قائل شود.

۵. راهکارهای فقهی برای کاهش پیامدهای ربا در نظام بانکداری

بانکداری بدون ربا بر این اصل استوار است که روابط مالی مبتنی بر قرض ربوی با سازوکارهایی جایگزین گردد که هم از این مشروعیت فقهی برخوردار باشند و هم توان پاسخگویی به نیازهای نظام مالی معاصر را داشته باشند. فقه اسلامی در این راستا مجموعه‌ای از عقود معوض و مشارکتی را ارائه می‌کند که هدف از به‌کارگیری آن‌ها، انتقال نظام بانکی از ساختار وام‌دهی بهره‌محور به نظامی مبتنی بر بیع، اجاره،

مشارکت و سرمایه‌گذاری واقعی است؛ نظامی که در آن سود از فعالیت اقتصادی مشروع و تحمل ریسک به دست می‌آید، نه از پول در برابر پول.

عقد مرابحه به‌عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکداری اسلامی مطرح است. در مرابحه، بانک پس از تملک واقعی مال، آن را با سود معلوم به مشتری می‌فروشد و رابطهٔ طرفین، رابطهٔ فروشنده و خریدار است نه داین و مدیون.

«هُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ وَزِيَادَةً مَعْلُومَةً؛ مرابحه آن است که شخص، کالایی را که خریداری کرده است، به همان قیمت خرید، همراه با سودی معلوم به فروش برساند» (کاسانی، ۱۴۰۶ق، ج ۵، ص ۲۵۵).

در فقه اسلامی، اصل مرابحه در ضمن عقود بیع به‌عنوان یکی از اشکال بیع صحیح مورد پذیرش قرار گرفته و فقه‌های مذاهب اسلامی در اصل جواز آن اختلاف اساسی ندارند، بلکه اختلافات بیشتر در شرایط تحقق صحت آن در تطبیقات خاص و معاصر، به‌ویژه در ساختارهای بانکی، مطرح شده است. در فقه حنفی، تحقق صحت مرابحه منوط به تملک واقعی مبیع، تحقق قبض و انتقال ضمان به بایع پیش از فروش مجدد دانسته شده است؛ در غیر این صورت، معامله از حالت بیع واقعی خارج می‌گردد و به معاملهٔ صوری نزدیک می‌شود (کاسانی، همان، ج ۵، ص ۲۵۸).

در برابر، برخی فقه‌های معاصر، به‌ویژه در تحلیل‌های مربوط به بانکداری اسلامی، نسبت به شیوهٔ اجرای مرابحهٔ بانکی دیدگاه انتقادی دارند و معتقدند که در برخی تطبیقات، بانک‌ها عملاً وارد تملک واقعی نمی‌شوند و ساختار قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که ریسک واقعی معامله از دوش بانک برداشته شده و سود از پیش تضمین می‌گردد؛ امری که می‌تواند ماهیت عقد را از بیع واقعی به ساختار شبه‌ربوی نزدیک سازد (موسویان، ۱۳۹۶، ص ۸۵).

بنابراین، اختلاف اصلی در این عقد نه در اصل مشروعیت مرابحه، بلکه در نحوهٔ تطبیق و اجرای آن در نظام بانکی معاصر است؛ جایی که برخی آن را در صورت رعایت شرایط فقهی کاملاً مشروع می‌دانند و برخی دیگر نسبت به صوری‌شدن آن هشدار می‌دهند.

از منظر حقوقی و اجرایی نیز، تحقق کارکرد صحیح مرابحه در نظام بانکی افغانستان وابسته به میزان نظارت شرعی، شفافیت در انتقال مالکیت و انطباق قراردادها با مقررات بانکداری اسلامی است. در غیر این صورت، خطر تبدیل این عقد به ابزار تأمین مالی مبتنی بر سود ثابت، مورد توجه جدی در ادبیات بانکداری اسلامی قرار گرفته است.

عقد مضاربه به‌عنوان یکی از ابزارهای مشارکتی در فقه معاملات مطرح است که بر همکاری میان سرمایه و کار استوار می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که سود تنها در صورت تحقق واقعی فعالیت اقتصادی قابل تقسیم است.

«وَالْمُضَارَبَةُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ وَالرَّيْحُ بَيْنَهُمَا بِالْشَّرْطِ؛ مضاربه آن است که سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر باشد و سود میان آنان بر اساس شرط تقسیم گردد» (سرخسی، ۱۴۲۱ق، ج ۲۲، ص ۳۸).

در این ساختار، بانک به‌جای دریافت بهره ثابت، در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک می‌شود و بازده آن وابسته به نتیجه واقعی تجارت است. از این منظر فقهی، مضاربه از عقود مشروع و مورد اتفاق فقها در اصل جواز بوده و اختلافات بیشتر در شرایط اجرایی، حدود ضمان و شیوه مدیریت سرمایه مطرح می‌گردد. از این‌رو، این عقد در ادبیات بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از بدیل‌های اصلی تأمین مالی ربوی شناخته می‌شود و قابلیت کاربرد آن در حمایت از تولید و کارآفرینی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی در حال توسعه مانند افغانستان، مورد توجه قرار گرفته است.

عقد مشارکت نیز به‌عنوان یکی از عقود مهم در بانکداری اسلامی، بر اشتراک واقعی طرفین در سود و زیان استوار است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از شرکا حق تضمین سود ثابت را ندارد و ریسک اقتصادی به‌صورت مشترک میان آنان توزیع می‌گردد.

«وَالشُّرْكَةُ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالٍ لِهَمَّا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا؛ شَرَكْتُ أَنْ اسْت»
که دو نفر در مالی شریک شوند به این شرط که سود میان آنان بر اساس شرط و توافق تقسیم گردد» (ابن‌همام، ۱۳۱۶ق، ج ۶، ص ۳۶۵).

در فقه اسلامی، اصل مشروعیت عقد شرکت مورد اتفاق مذاهب فقهی است و اختلاف اساسی در اصل جواز آن وجود ندارد. با این‌حال، اختلافات میان فقها بیشتر در جزئیات اجرایی و شروط صحت شرکت مطرح شده است. از جمله اینکه برخی مذاهب تفاوت در مقدار سرمایه میان شرکا را جایز می‌دانند، در حالی که در برخی دیدگاه‌ها بر تناسب یا ضوابط خاص در ترکیب سرمایه تأکید بیشتری صورت گرفته است. همچنین در خصوص نحوه تقسیم سود، دیدگاه غالب فقهی بر این است که سود تابع توافق طرفین بوده و لازم است به‌صورت مشاع و معین تعیین گردد، هر چند در برخی فروع، حدود آزادی طرفین در تعیین نسبت سود مورد بحث قرار گرفته است.

در زمینه خسارت نیز تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که زیان مالی باید متناسب با میزان سرمایه میان شرکا تقسیم شود و امکان انتقال آن از طریق شرط ضمن عقد، مورد پذیرش اکثر فقها قرار نگرفته است. افزون بر این، تنوع اقسام شرکت در فقه اسلامی مانند شرکت عنان، معاوضه، ابدان و وجوه نیز نشان‌دهنده اختلافات ساختاری در نحوه تعریف و تطبیق این عقد در مکاتب گوناگون فقهی است؛ به‌گونه‌ای که برخی مذاهب برخی از این اقسام را با شرایط محدودتر پذیرفته‌اند.

ازسوی دیگر، در فقه تطبیقی میان شرکت و مضاربه نیز بحث‌هایی مطرح شده است؛ به این معنا که برخی فقها امکان ترکیب نقش سرمایه و کار را در قالب‌های خاص شرکت پذیرفته‌اند، در حالی که برخی دیگر میان این دو عقد تفکیک دقیق‌تری قائل شده‌اند.

در مجموع، می‌توان گفت عقد مشارکت از حیث اصل مشروعیت در میان مذاهب اسلامی مورد اتفاق است، اما اختلافات موجود بیشتر ناظر به ساختار سرمایه، نحوه تقسیم سود، شیوه توزیع خسارت و حدود اختلاط کار و سرمایه می‌باشد. در نتیجه، در بانکداری اسلامی معاصر، طراحی صحیح این عقد نیازمند رعایت دقیق این ضوابط فقهی است تا از تبدیل آن به ساختارهای شبه‌ربوی جلوگیری گردد.

عقد اجاره، به‌ویژه در قالب اجاره به شرط تملیک، از ابزارهای مهم در بانکداری اسلامی برای تأمین مالی غیرربوی به شمار می‌رود. در این ساختار، بانک پس از تملک عین، منافع آن را در برابر اجرت معلوم به مشتری واگذار می‌کند و در نهایت، با تحقق شروط توافق‌شده، مالکیت عین نیز به مشتری منتقل می‌گردد.

«وَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ؛ اجاره عبارت است از واگذاری منفعت در برابر عوض معلوم» (مرغینانی، ۱۳۳۰ق، ج ۴، ص ۵۸).

در فقه اسلامی، اصل مشروعیت عقد اجاره مورد اتفاق مذاهب اسلامی است و اختلاف اساسی در اصل جواز آن وجود ندارد؛ اما در فروع و جزئیات اجرایی، میان فقها اختلافاتی دیده می‌شود. از جمله این اختلافات می‌توان به ماهیت دقیق انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک، و این که آیا این عقد ترکیبی از بیع و اجاره است یا تنها اجاره همراه با شرط، اشاره کرد. برخی فقها آن را در صورتی صحیح می‌دانند که شرط تملیک به‌صورت مستقل و غیرمخل به ماهیت اجاره تنظیم گردد، در حالی که برخی دیگر نسبت به ترکیب عقدی آن با احتیاط بیشتری برخورد کرده‌اند.

همچنین در فقه تطبیقی، بحث شده است که منافع مورد اجاره باید به‌طور دقیق معلوم و قابل انتفاع مشروع باشد و هرگونه ابهام در منفعت یا اجرت، موجب خلل در صحت عقد می‌گردد. در کنار این مباحث، در دیدگاه‌های معاصر نیز بر این نکته تأکید شده است که در اجاره به شرط تملیک، باید تفکیک روشن میان مالکیت منافع و مالکیت عین حفظ گردد تا عقد از شائبهٔ صوری‌سازی یا تبدیل به معاملهٔ شبه‌ربوی خارج بماند.

از منظر کاربردی، این عقد در بانکداری اسلامی ظرفیت مهمی برای جایگزینی تأمین مالی ربوی دارد؛ با این حال، در نظام حقوقی و بانکی افغانستان، چالش‌هایی همچون ضعف در چارچوب‌های اجرایی، نبود استانداردهای دقیق قراردادهای اجاره به شرط تملیک و محدودیت‌های نظارتی، می‌تواند در تطبیق کامل و صحیح آن تأثیرگذار باشد.

عقد سلم در حوزهٔ تولید و زراعت، به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در فقه اسلامی مطرح است که بر اساس آن، ثمن به‌صورت نقد پرداخت شده و مثن (کالای موصوف) در زمان آینده با اوصاف مشخص تحویل می‌گردد. این عقد از عقود استثنایی در بیع به شمار رفته و با وجود اصل منع فروش معدوم، به‌دلیل نیازهای اقتصادی و رفع حرج، در شریعت اسلامی مشروع دانسته شده است.

«مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ هرکس سلم انجام می‌دهد، باید در مقدار معلوم، وزن معلوم و مدت معین باشد» (بخاری، ۱۳۹۲ق، ج ۳، حدیث ۲۲۳۹).

در فقه اسلامی، عقد سلم مورد پذیرش عموم مذاهب فقهی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و امامیه قرار دارد. فقهای حنفی و شافعی بر لزوم تعیین دقیق اوصاف، مقدار و مدت تأکید بیشتری دارند تا از غرر و جهالت در معامله جلوگیری شود (سرخسی، ۱۲، ص ۱۰۵؛ نووی، ج ۹، ص ۲۶۷). در فقه امامیه نیز سلم از عقود صحیح شمرده شده و صحت آن منوط به تعیین دقیق اوصاف مبیع، مقدار، زمان تحویل

و پرداخت کامل ثمن در مجلس عقد است (طوسی، ج ۲، ص ۱۵۸). بنابراین، در اصل جواز این عقد اختلاف میان مذاهب وجود ندارد، بلکه تفاوت‌ها بیشتر در دقت شرایط و حدود اجرایی آن است.

عقد استصناع به‌عنوان قرارداد سفارش ساخت، در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه حنفی به‌صورت مستقل مورد پذیرش قرار گرفته و در سایر مذاهب نیز با شرایطی خاص قابل قبول دانسته شده است. در این عقد، سفارش‌دهنده ساخت یک مال مشخص را به صنعت‌گر یا تولیدکننده واگذار می‌کند و سود حاصل از آن، ناشی از ارزش افزوده تولید و تفاوت هزینه ساخت و قیمت نهایی است، نه از بهره بر دین. فقهای حنفی آن را از عقود مستقل و مشروع دانسته‌اند (کاسانی، ج ۵، ص ۲۹۸)، در حالی که برخی فقهای شافعی و حنبلی آن را در قالب بیع سلم یا وعده الزام‌آور تحلیل کرده‌اند. در فقه امامیه نیز اگرچه استصناع به‌صورت مستقل در منابع متقدم به تفصیل مطرح نشده، اما فقهای معاصر با استناد به عمومات ادله صحت عقود مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به عقود خود وفا کنید» (مأذنه: ۱) آن را در صورت فقدان غرر و جهالت، عقدی صحیح و قابل پذیرش دانسته‌اند.

در مجموع، سلم و استصناع در فقه اسلامی از ابزارهای مهم تأمین مالی تولیدی به شمار می‌روند که در صورت رعایت شرایط شرعی، می‌توانند نقش بدیلی برای تسهیلات ربوی ایفا کنند. با این حال، در تطبیقات معاصر بانکی، به‌ویژه در نظام‌های در حال توسعه مانند افغانستان، دقت در اجرای واقعی شروط فقهی، شفافیت در قراردادهای و نظارت شرعی، شرط اساسی جلوگیری از انحراف این عقود به ساختارهای شبه‌ربوی به شمار می‌رود.

در پایان، عقد ضمان به‌عنوان یکی از عقود مهم در فقه معاملات، نقش حمایتی و مکمل در نظام بانکداری اسلامی دارد و کارکرد اصلی آن، تضمین تعهدات و تقویت اعتماد در روابط مالی است؛ به‌گونه‌ای که ضامن، پرداخت دین یا انجام تعهد مضمون‌عنه را بر عهده می‌گیرد و در صورت تحقق دین، مسئولیت به او منتقل می‌شود.

«الضَّامَّنُ ضَمَّ ذِمَّةَ الضَّامِّنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَالِ؛ ضمان عبارت است از ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه در حق مالی» (کاسانی، ج ۶، ص ۲).

در فقه اسلامی، اصل مشروعیت عقد ضمان مورد اتفاق مذاهب فقهی است و اختلاف اساسی در اصل جواز آن وجود ندارد؛ بلکه تفاوت‌ها بیشتر در شرایط، آثار و حدود مسئولیت ضامن مطرح شده است. از جمله مباحث اختلافی می‌توان به امکان یا عدم امکان اخذ اجرت در برابر ضمان اشاره کرد. دیدگاه مشهور فقهای مذاهب اسلامی، به‌ویژه حنفی و شافعی، بر این است که ضمان به‌عنوان یک عقد تبرعی (غیرمعاوضی) ذاتاً در برابر آن اجرت مستقلاً قرار نمی‌گیرد؛ زیرا ماهیت آن احسان و التزام به دین غیر است، نه معامله انتفاعی (سرخسی، المبسوط، ج ۱۹، ص ۱۸۲).

با این حال، در فقه معاصر و به‌ویژه در ادبیات بانکداری اسلامی، میان «اجرت بر ضمان» و «اجرت بر خدمات اداری و اجرایی مرتبط با ضمان» تفکیک صورت گرفته است. بر پایه این تحلیل، بانک یا مؤسسه مالی نمی‌تواند در برابر اصل ضمان (تعهد پرداخت دین) سود یا منفعتی دریافت کند، اما می‌تواند در برابر

خدمات واقعی مانند بررسی اعتبار، تنظیم اسناد و مدیریت فرایند ضمان، کارمزد خدماتی اخذ کند؛ مشروط بر آن که این کارمزد متناسب با خدمت واقعی بوده و به بهره بر دین تبدیل نشود (موسویان، ۱۳۹۶، ص ۱۱۲). در فقه امامیه نیز عقد ضمان به عنوان یک عقد مستقل و صحیح پذیرفته شده و ماهیت آن انتقال تعهد از ذمهٔ مضمون عنه به ذمهٔ ضامن دانسته می شود (نجفی، ج ۲۶، ص ۳۵۰). فقهای امامیه نیز در اصل عدم جواز معاوضهٔ مستقیم بر ضمان اتفاق نظر دارند، اما اخذ اجرت در برابر خدمات جانبی مرتبط با آن را در صورت انفصال از اصل ضمان، قابل بررسی و در برخی فروض قابل قبول دانسته اند.

بررسی عقود اسلامی نشان می دهد که هدف مشترک همهٔ آن ها، جایگزینی نظام قرض ربوی با معاملات مبتنی بر مالکیت واقعی، مشارکت در ریسک و انتقال سود از فعالیت اقتصادی مشروع است. از این نظر فقهی، اصل مشروعیت این عقود در میان مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و امامیه) پذیرفته شده است و اختلافات موجود بیشتر ناظر به شرایط اجرا، حدود ضمانت و جلوگیری از صوری سازی قراردادها می باشد، نه اصل جواز.

در سطح کاربردی، این عقود در شرایط فعلی افغانستان از نظر قابلیت اجرا یکسان نیستند و می توان آن ها را به شکل زیر اولویت بندی کرد:

۱. مرابحه: عملی ترین و پرکاربردترین عقد به دلیل سادگی ساختار و قابلیت تطبیق با نیازهای بازار؛
 ۲. اجاره به شرط تملیک: مناسب برای تأمین دارایی های ثابت، اما نیازمند چارچوب حقوقی دقیق تر؛
 ۳. مضاربه: از این نظر فقهی مهم، اما به دلیل ضعف شفافیت و نظارت مالی، کاربرد محدود دارد؛
 ۴. مشارکت: از این نظر عدالت اقتصادی قوی، اما از این نظر اجرایی پیچیده و پرریسک است؛
 ۵. سلم و استصناع: مناسب بخش تولید و زراعت، اما وابسته به نظم بازار و ضمانت اجرایی قوی؛
 ۶. ضمان: ابزار حمایتی و مکمل برای کاهش ریسک، نه ابزار تأمین مالی مستقل.
- در نتیجه، در شرایط فعلی نظام بانکی افغانستان، عقود مبادله ای مانند مرابحه و اجاره به دلیل سادگی و قابلیت اجرا، در اولویت قرار دارند؛ در حالی که عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت نیازمند تقویت زیرساخت های مالی، شفافیت حسابرسی و نظارت شرعی مؤثر هستند.

۶ جمع بندی و نتیجه گیری

این تحقیق با تمرکز بر بررسی فقهی و حقوقی ربا در نظام بانکداری متعارف افغانستان نشان داد که ربا، به ویژه در قالب ربای قرضی، در بخش هایی از عملکرد نظام بانکی به گونه ای ساختاری و یا رویه ای قابل مشاهده بوده است. تحلیل دیدگاه های مذاهب فقهی پنج گانه بیانگر آن است که هرگونه زیادهٔ مشروط بر اصل قرض، بدون مشارکت واقعی در سود و زیان، در فقه اسلامی حرام دانسته شده و از این جهت، میان مبانی فقهی و برخی شیوه های رایج بانکداری متعارف، نوعی ناسازگاری قابل بحث وجود داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که قوانین بانکی نافذ در دورهٔ مورد بررسی، علی رغم تأکید کلی بر شریعت اسلامی، در مواردی فاقد تعریف دقیق از ربا و نیز ضمانت های اجرایی روشن در خصوص منع آن بوده اند. این وضعیت در کنار محدودیت های نظارتی، زمینهٔ استفاده از ابزارهایی چون نرخ بهره، سود ثابت، سود مرکب و جریمهٔ تأخیر را در قالب قراردادهای بانکی فراهم ساخته بود؛ ابزارهایی که از منظر فقه

اسلامی مورد اختلاف نظر در انطباق با ضوابط شرعی قرار می‌گیرند و نیازمند بررسی موردی در تطبیقات عملی‌اند.

از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد که پیامدهای این ساختار تنها در حوزه اقتصادی محدود نمانده و می‌تواند آثار اجتماعی، حقوقی و نهادی نیز به همراه داشته باشد؛ از جمله تغییر در الگوهای توزیع ثروت، تأثیر بر اعتماد عمومی به نظام مالی و ایجاد چالش‌هایی در کارکرد نهادهای بانکی. با این حال، شدت و گستره این پیامدها در مطالعات موجود یکسان نبوده و نیازمند تحلیل‌های تجربی بیشتر است.

در برابر، فقه اسلامی با ارائه عقود متنوعی مانند مرابحه، مضاربه، مشارکت، اجاره، سلم، استصناع و ضمان، ظرفیت‌های قابل توجهی برای طراحی نظام مالی غیرربوی فراهم می‌سازد؛ هرچند کارآمدی این عقود در عمل، وابسته به نحوه اجرا، میزان شفافیت قراردادهای و سطح نظارت شرعی و حقوقی است و در صورت اجرای غیرصحیح، امکان انحراف از اهداف فقهی نیز وجود دارد.

در مجموع، اصلاح نظام بانکی افغانستان در چارچوب مورد بررسی، نیازمند بازنگری تدریجی در قوانین، تقویت نظارت شرعی و فراهم‌سازی بستر اجرایی مناسب برای عقود اسلامی است. از این رو، گذار به بانکداری بدون ربا نه به‌عنوان یک تحول فوری، بلکه به‌عنوان یک فرایند تدریجی فقهی و حقوقی قابل ارزیابی می‌باشد.

منابع و مراجعها

قرآن کریم.

۱. ابن عابدین، محمد امین. (۱۴۰۶ق). رد المحتار علی الدر المختار. بیروت: دار الفکر.
۲. ابن عاشور، محمد طاهر. (بی تا). التحرير و التنوير. تونس: دار سخنون.
۳. ابن فارس، احمد. (۱۴۲۰ق). مقایس اللغة. بیروت: دار الفکر.
۴. ابن قدامه، عبدالله بن احمد. (۱۴۳۳ق). المغنی. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۵. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. (بی تا). تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار الفکر.
۶. ابن ماجه، محمد بن یزید. (بی تا). سنن ابن ماجه. بیروت: دار الفکر.
۷. ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
۸. ابن همام، کمال الدین محمد. (۱۳۱۶ق). فتح القدير. قاهره: دار الفکر.
۹. احمد بن حنبل. (بی تا). المسند. قاهره: دار المعارف.
۱۰. بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۳۹۲ق). صحیح البخاری. بیروت: دار ابن کثیر.
۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البيت.
۱۲. حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۴ق). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل البيت.
۱۳. دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷). لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
۱۴. زحیلی، وهبه. (۱۴۱۸ق). الفقه الإسلامی و أدلته. دمشق: دار الفکر.
۱۵. زمخشري، محمود بن عمر. (۱۴۱۵ق). الکشاف. بیروت: دار الکتب العربی.
۱۶. سخنون، عبدالسلام بن سعید. (۱۴۱۵ق). المدونه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۱۷. سرخسی، محمد بن احمد. (۱۴۲۱ق). المبسوط. بیروت: دار المعرفه.
۱۸. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. (۹۱۱ق). الجامع الصغير. قاهره: مکتبه الحلبي.
۱۹. شاطبی، ابراهیم بن موسی. (۱۹۹۷). الموافقات فی أصول الشریعه. قاهره: دار ابن عفان.
۲۰. شبیر، محمد عثمان. (۱۴۱۸ق). قضایا فقهیه معاصره فی الاقتصاد الإسلامی. عمان: دار النفائس.
۲۱. طباطبایی، سید محمدحسین. (بی تا). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
۲۲. طبرسی، فضل بن حسن. (بی تا). تفسیر مجمع البیان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۳. طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۹۸ش). الاستبصار. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
۲۴. عباسی، محمد المهدی. (۱۴۳۰ق). الفتاوی المهدیه. بیروت: دار الفکر.
۲۵. قانون اساسی افغانستان. (۱۳۸۲). کابل: جمهوری اسلامی افغانستان.
۲۶. قانون بانکداری افغانستان. (۱۳۹۴). کابل: جمهوری اسلامی افغانستان.
۲۷. قرطبی، محمد بن احمد. (۱۴۰۵ق). الجامع لأحكام القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۸. کاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود. (۱۴۰۶ق). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۲۹. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۳۹۸ش). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
۳۰. محقق نیا، محمدجواد. (۱۳۹۲). ساختار بانکداری اسلامی و آرائه الگوی بانکداری اسلامی در ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
۳۱. مرغینانی، برهان الدین علی بن ابی بکر. (۱۳۳۰ق). الهدایه. قاهره: دار الفکر.
۳۲. مسلم بن حجاج. (بی تا). صحیح مسلم. بیروت: دار الجیل.
۳۳. مصطفی، ابراهیم، و همکاران. (۱۹۸۹). المعجم الوسيط. قاهره: مجمع اللغة العربیه.
۳۴. معین، محمد. (۱۳۸۳). فرهنگ فارسی معین. تهران: امیرکبیر.
۳۵. موسویان، سید عباس. (۱۳۹۶). بانکداری اسلامی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.
۳۶. میرآبادی، عباس. (۱۳۹۳). اقتصاد و بانکداری اسلامی. تهران: نشر میزان.

۳۷. نجفی، محمد حسن. (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۳۸. نظریور، محمد نقی. (۱۳۹۶). بانکداری اسلامی: اصول و مبانی. تهران: انتشارات سمت.
۳۹. نووی، یحیی بن شرف. (۱۴۲۳ق). المجموع شرح المذهب. قاهره: دار الکتب العالمیه.
40. AbuSulayman, A. A. (1993). Islamic banking and development. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
41. Basel Committee on Banking Supervision. (2012). Core principles for effective banking supervision. Basel: Bank for International Settlements.
42. Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system. Leicester: The Islamic Foundation.
43. Garner, B. A. (2004). Black's law dictionary (8th ed.). St. Paul, MN: West Group.
44. International Monetary Fund. (2017). Fiscal monitor: Tackling inequality. Washington, DC: Author.
45. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). In it together: Why less inequality benefits all. Paris: OECD Publishing.
46. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
47. Stiglitz, J. (2011). Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy (Persian translation by N. Zarafshan). Tehran: Publication details not specified.
48. World Bank. (2008). Finance for all: Policies and pitfalls in expanding access. Washington, DC: World Bank.